Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ nº 3.803

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
21/10/2008 13:29 148526

Prevenção com a ADI nº 1494-DF

ADI 4164 - 9/600

A **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL – ADEPOL/BRASIL** - sociedade civil, entidade de classe de âmbito nacional, com sede estatutária em Brasília (DF), SCS – Quadra 07, Bloco A nº 100, sala 1225, Ed. Executive Tower, CEP. nº 70307-901, CNPJ nº 00246718/0001-62, por seu Presidente, através de seu advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 03803, (**Docs. nºs 01/02**), vem, respeitosamente, perante essa Colenda Corte, com fulcro no art. 103, inciso IX da Constituição Federal, **propor AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**, com **pedido de MEDIDA CAUTELAR**, dos dispositivos, adiante indicados **(Infra nº 04), da Lei Federal nº 9.299, de 07 de agosto de 1996. (Altera dispositivos dos Decretos-Leis nºs 1001 e 1002, de Código Penal Militar e do Processo Penal Militar, respectivamente),** *a fim de se lhe excluir a interpretação que permite que os oficiais e praças das Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal, no exercício de função de policiamento ostensivo civil e da preservação da ordem pública, em tempo de paz, sejam considerados militares para os efeitos penais, sendo competentes as Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal para a instauração do procedimento de inquérito policial e, destarte, por* ***arrastamento conseqüencial****, a Justiça comum para processar e julgar os crimes cometidos por ou contra eles.*

2. LEGITIMIDADE ATIVA, PERTINÊNCIA TEMÁTICA E CABIMENTO DA AÇÃO:

2.1. A **ADEPOL/BRASIL** possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (CF/88, art. 103, inciso IX). Congrega os **Delegados de Polícia de Carreira do País**. Atende ao requisito da espacialidade, isto é, além da atuação transregional da instituição, há a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação (art. 1º dos novos Estatutos - **Doc. nº 03**). **A ADEPOL/BRASIL atua na defesa das prerrogativas, direitos e interesses dos Delegados de Polícia**, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal como instituições permanentes e independentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, exceto as militares, caracterizando, na espécie, a pertinência entre o seu objetivo estatutário e o interesse na causa.

2.2. Como destacou, **desde longa data**, o eminente **Ministro MOREIRA ALVES**, relator da **ADI nº 913-DF**:

> ***"Já se firmou nesta Corte o entendimento de que as entidades de classe de âmbito nacional para legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade têm de preencher o requisito objetivo da relação de pertinência entre o interesse específico da classe, para cuja defesa essas entidades são constituídas, e o ato normativo que é argüido como inconstitucional (cf. ADIs 77, 138 e 159)"***

2.3. Assim, o **E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** decidiu que, além da legitimidade ativa geral (art. 103) há de ser caracterizada a legitimação subjetiva específica, realçada como **pertinência temática** pelo eminente **Ministro CELSO DE MELLO**.

2.4. A jurisprudência do **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** já reconheceu recentemente, em reiterados pronunciamentos de mérito, que a **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL – ADEPOL/BRASIL** -, como órgão de atuação política, mantém a legitimidade exigida no inciso IX do art. 103 da Constituição Federal para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade e a sua atuação deve observar os ditames dos arts. 1º e 3º dos Estatutos, ***"in verbis"*** (**Precedentes: ADIs 3.263-DF, 3.535-DF e 3.600-DF, j. em 02/05/2007):**

> *"Art. 3º - São finalidades da **ADEPOL/BRASIL:***
>
> *I - Congregar os Delegados de Polícia de carreira, zelando pelo bom nome da classe, **prestigiando e defendendo as prerrogativas, direitos e interesses** dos associados..."*
>
> .....
>
> ***V - debater e propor política de remuneração digna aos delegados de polícia de carreira do País, observando o princípio constitucional de isonomia de vencimentos com as carreiras jurídicas.***

2.5. Em hipótese *símile*, na **ADI nº 1.494-DF**, rel. o em. Ministro **CELSO DE MELLO (D.J. de 18/06/01)**, cujo mérito não foi julgado em decorrência de questões estatutárias da **AUTORA**, posteriormente regularizadas (**item 2.4**), enfatizou o em. **RELATOR** às fls. 106 dos autos, em relação à **pertinência temática, *in verbis*** (**Doc. nº 04**):

> ***"No caso, existe o nexo de pertinência temática, eis que o conteúdo da norma impugnada (investigação policial-militar de crimes dolosos contra a vida de civil, praticados por policiais militares ou membros das Forças Armadas, agora sujeitas à competência da Justiça comum) afeta, de modo direto, as atividades de polícia judiciária que incumbem, privativamente, aos Delegados de Polícia (fls. 718)".***

2.6. Considerando, portanto, o conteúdo, a abrangência e a eficácia das expressões e dispositivos legais questionados **da Lei Federal nº 9.299, de 07 de agosto de 1996,** por sua natureza e objeto, a Autora, preenche, nesta ação, a indeclinável condição de pertinência temática, esperando, na espécie, pronunciamento de mérito, pois a norma impugnada repercute diretamente nas atividades de polícia judiciária a cargo dos Delegados de Polícia (art. 144, §s 1º, IV e 4º da C.F.), com funções de direção exclusiva, que a Constituição Federal atribuiu aos Delegados de Polícia de Carreira que a demandante, **ADEPOL/BRASIL**, congrega, nos termos dos seus Estatutos.

3. Assim sendo, demonstradas a **legitimidade ativa, pertinência temática da autora e cabimento**, confia ela em que o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** julgue procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, ao final formulado.

4. **OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS (SUBLINHADOS) DA LEI FEDERAL Nº 9.299, DE 7 DE AGOSTO DE 1996, TÊM O SEGUINTE TEOR (Doc. nº 05):**

> ***"Art. 1º - O art. 9º do Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, passa a vigorar com as seguintes alterações:***
>
> ***Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:***
>
> **I** .....
>
> **II** .....
>
> .....
>
> ***c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;***
>
> .....

Parágrafo único – Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão de competência da justiça comum."

"Art. 82 - O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:

.....

§ 1º - .....

§ 2º - Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum".

5. **A presente propositura, pela sua relevância, merece ser submetida a apreciação dessa Excelsa Casa, ressaltando-se, por oportuno, a incompatibilidade dos dispositivos impugnados com o disposto nos arts 5º, LIII, LIV e parágrafos 1º, inciso IV e § 4º do art. 144, todos da Constituição Federal.**

6. **INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS:**

6.1. Estabelecem, expressamente, esses **preceitos constitucionais** violados:

"Art. 5º - .....

.....

LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

Art. 144 - .....
.....

§ 1º - A polícia federal instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:

.....
.....

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

.....
.....

> ***§ 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares."***

6.2. Preliminarmente como se verifica, desde logo, **o art. 2º impugnado** é ofensivo à Constituição Federal, pois a Lei Federal 9.299, de 07 de agosto de 1996, ao instituir no § 2º do art. 82 do Código de Processo Penal Militar, o procedimento de inquérito policial militar para a apuração dos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, para posterior ação penal perante a Justiça comum, atenta flagrantemente contra o inciso IV do § 1º e § 4º, ambos do art. 144 da Carta da República.

6.3. Cumpre ter presente, dentro desse contexto, que a investigação policial nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, **tem no inquérito policial (e não no I.P.M.)** o instrumento de sua formalização, alçado pela sua importância ao patamar constitucional, cf. art. 129, VIII c/c art. 144, parágrafos 1º, inciso IV e 4º. Constituí, inequivocamente, procedimento administrativo de caráter essencialmente apuratório para esses crimes. Trata-se de peça informativa constitucionalmente adequada, cujos elementos instrutórios permitem, mediante a deflagração da competente ação penal pública o julgamento pelo Júri (**art. 5º, XXXVIII da C.F.**).

6.4. Neste ponto, é válido trazer à colação o magistério de José Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito Constitucional Positivo", Malheiros Editores, 1992, pág. 658, ***verbis***:

> ***"A palavra polícia correlaciona-se com a segurança. Vem do grego polis que significava o ordenamento político do Estado". Aos poucos, lembra Hélio Tornaghi, polícia passa a significar a atividade administrativa tendente a assegurar a ordem, a paz interna, a harmonia e, mais tarde, o órgão do Estado que zela a segurança dos cidadãos". Acrescenta que Polícia, sem qualificativo, designa hoje em dia o Órgão a que se atribui, exclusivamente, a função negativa, a função de evitar a alteração da ordem jurídica, cf. Processo Penal, Rio, Coelho Branco Editor, 1953, p. 255/6. A Polícia Judiciária tem por objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria ...***
>
> ***A Polícia Federal destina-se a exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.***

> ***A Polícia Civil, dirigida por delegado de carreira, em cada Estado, incumbe as funções de polícia judiciária, nos termos já definidos antes, e a apuração de infrações penais, exceto:***
>
> ***a) as de competência da polícia federal no âmbito restrito já assinalado;***
>
> ***b) as militares.***

6.5. O eminente mestre J. Cretella Jr. (v. Comentários à Constituição de 1988, vol. VI/3417, 3421, Forense, 1992), discorrendo sobre os aspectos institucionais referentes à Polícia Federal e Civis, acentua a importância de sua concepção como órgãos exclusivos para o exercício de Polícia Judiciária, ***verbis***:

> ***"A polícia federal é o primeiro dos órgãos enumerados pela regra jurídica constitucional, cabendo-lhe zelar pela segurança pública, exercendo-se para a preservação(a) da ordem pública, (b) da incolumidade das pessoas e © do patrimônio. Regras jurídicas constitucionais precisas e claras que, aliás deveriam constar de regras jurídicas infraconstitucionais, assinalam os fundamentos e todas as conotações - verdadeiro regime jurídico legal - da polícia federal (art. 144, caput e inciso I, ...) destinando-se, (g) a exercer com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União (art. 144, parágrafo 1º, IV). Em quarto lugar, a regra jurídica constitucional coloca as polícias civis (art. 144, IV), dirigidas por delegados de carreira, incumbidos, ressalvada a competência da União, das funções de polícia judiciária e da apuração de infrações penais, exceto as militares. A polícia civil nos Estados e no Distrito Federal tem como atribuição básica o exercício da Polícia Judiciária ...".***

6.6. Diante do mesmo diapasão, o em. Min. **CELSO DE MELLO** foi peremptório no seu r. voto dado na **ADI nº 1494-DF,** conforme fls 119/120 dos autos, cuja cópia no **Doc. nº 04** demonstra, no ponto, ***in verbis***:

> ***"Tenho para mim – presentes todas essas considerações – que se revela extremamente plausível a pretensão jurídica ora deduzida pela autora nesta sede processual.***
>
> ***É que, não mais competindo, à Justiça Militar, o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida, praticados por policiais militares ou membros das Forças Armadas contra civil, nada pode justificar – especialmente ante as***

> ***regras inscritas no art. 144, § 1º, IV e § 4º, da Carta Política – que tais infrações penais continuem sendo objeto de investigação, em I.P.M., pela autoridade policial militar, com evidente usurpação da atribuição investigatória constitucionalmente outorgada à Polícia Federal ou à Polícia Civil dos Estados-membros, conforme o caso".***
>
> .....
>
> ***"Convém referir, neste ponto, que o próprio CPPM, ao dispor sobre as atribuições da polícia judiciária militar, delimita, claramente, o âmbito da sua competência investigatória, acentuando, nesse sentido, que "compete à polícia judiciária militar: a) apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria..." (art. 8º,a)."***

6.7. É preciso remarcar que o princípio da exclusividade das funções de polícia judiciária, a cargo das autoridades policiais (delegados de polícia federais e estaduais) só admite a exceção na parte final do parágrafo 4º do art. 144 da C.F., isto é, as infrações penais militares (que não é a hipótese em razão da competência da instituição do Júri para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida), conforme destacado pelo Professor José Afonso da Silva na obra citada, bem como em relação às comissões parlamentares de inquérito (art. 58, § 3º da C.F.).

6.8. Com efeito, na **ADI nº 1.115-DF**, versando sobre o inquérito policial a cargo da polícia judiciária brasileira, o eminente Relator **MIN. NÉRI DA SILVEIRA** ressaltou (Acórdão in D.J. 17/11/95):

> ***"A Constituição, de outro lado, prevê a exclusividade do inquérito policial presidido por delegado de polícia de carreira (C.F., art. 144, § 4º)".***

6.9. Por sua vez, o eminente **MIN. CARLOS VELLOSO**, na mesma ação concentrada asseverou:

> ***"Sr. Presidente, há relevância jurídica, sem dúvida nenhuma, tendo em vista o que está escrito nos parágrafos 1º e 4º do art. 144 da Constituição, ao estabelecer que às polícias civis, como à polícia federal, compete às funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. A lei que retira dessas polícias essas atribuições, parece-me, pelo menos ao primeiro exame, contrariar a Constituição".***

6.10. Ainda na mesma **ADI nº 1.115-DF**, o em. **MIN. PAULO BROSSARD** ao votar, enfatizou:

> ***"Pergunto aos eminentes Ministros: Se o Vice-Presidente da República praticar um delito. Quem faz o inquérito e onde ele é feito?***
>
> ***Um Deputado, um Senador comete um crime, quem realiza o inquérito? Obedecidas as devidas formalidades, licença da Câmara, mas quem realiza o inquérito policial?***
>
> ***O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: Temos exemplos históricos absolutamente civilizados: prisão em flagrante, lavratura em flagrante pela Mesa do Senado e seqüência do inquérito na Polícia.***
>
> ***O Senhor MINISTRO PAULO BROSSARD: E mais. O fato que V.Exa. menciona ocorreu no recinto do Congresso, no Plenário do Senado, em sua sala nobre. A prisão em flagrante foi decretada pela autoridade competente, a mesa do Senado, mas o inquérito foi realizado por quem e onde? Pela polícia o Ministro de Estado que cometa algum crime, quem realiza o inquérito policial? Onde é realizado?***
>
> ***Relativamente os integrantes dos Poderes da República, é a polícia que faz o inquérito..."***

6.11. Por outro lado, na **ADI nº 1.570-DF**, o em. Min. **MAURÍCIO CORRÊA** relator enfatizou, como se vê no Acórdão abaixo ementado, no ponto (D.J. 22.10.2004):

> ***" 3. Função de investigador e inquisidor. Atribuições ..... A realização do inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Precedentes."***

6.12. Não se pode deixar de assinalar, outrossim, o r. entendimento do nobre e determinado ex-Deputado Federal HÉLIO BICUDO, em artigo publicado na Folha de São Paulo, sobre o ***thema decidendum***:

> ***"O projeto incorre em inconstitucionalidade flagrante ao estabelecer que, nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, caberá à Justiça Militar a remessa dos autos do inquérito policial militar à Justiça comum.***
>
> ***Com isso, o inquérito permanecerá sobre a responsabilidade da autoridade policial militar, mesmo em se tratando de crime doloso contra a vida, que, pela alteração contida no próprio projeto, é de competência da Justiça comum. Assim, o dispositivo afronta o art. 144, parágrafo 4º da Constituição, que define a competência das polícias civis para o***

exercício das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, conduzindo o inquérito civil que dará suporte à ação penal perante a Justiça comum.

6.13. Impende relembrar, por fim, em relação aos crimes militares, em tempo de paz (art. 9º, II, "c" com a nova redação dada pelo art. 1º, da Lei Federal nº 9.299/96) que o projeto de lei nº 3.321 de 92, apensado ao Projeto de Lei nº 2.801 dispunha, na esteira da Súmula nº 297 do Supremo Tribunal Federal, que os "**Oficiais e Praças das Policiais Militares dos Estados no exercício de funções de policiamento, não são considerados Militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça Comum para processar e julgar os crimes cometidos por ou contra eles**". O substitutivo, portanto, que resultou na Lei 9.299, sobretudo, e *data venia* com má técnica, porém deixou cristalina a competência privativa da Justiça Militar Estadual, no que se refere aos crimes considerados tipicamente militares, como tal os previstos no Código Penal Militar nos arts. 149 a 176; 187 a 204 e 298. Em conseqüência, ficou alterado o art. 82 do CPPM para definir a competência dessa Justiça Militar Castrense, no tocante ao processo e julgamento de oficiais e praças das Polícias Militares nos crimes acima citados, tudo em consonância com o previsto no **art. 124, § 4º (E.C. 45) c/c art. 5º, LIII, ambos da Constituição Federal**. Ademais, não seria razoável, **dentro do princípio do devido processo legal (C.F., art. 5º LIV)**, que a lei definidora da competência da Justiça Militar Estadual (**C.F., art. 124, § 4º**) ampliasse o seu âmbito de atuação, conferindo-lhe o processo e o julgamento de crimes comuns, praticados por policiais militares, em tempo de paz, no exercício de função de policiamento ostensivo de natureza civil. Releva registrar, que o foro militar é especial e a ele já estão sujeitos em tempo de paz os oficiais e praças das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares, quando incorporados às Forças Armadas (CPPM, art. 82, I, d).

7. O PEDIDO:

7.1. **Destarte, tendo em vista as razões invocadas na presente representação, como fundamento da *"actio"* e pelo mais que ocorrerão aos preclaros Ministros, requer a Autora a V.Exa., respeitosamente, seja recebida e processada esta AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com os documentos que a instruem, observando-se o disposto nos parágrafos 1º e 3º do art. 103 da Constituição da República.**

7.2. **Exsurge, nitidamente, a uma incompatibilidade vertical entre os dispositivos da Lei Federal nº 9.299, de 07 de agosto de 1996, ora impugnados, transcritos no item 4 desta propositura, — em que a Autora pede declaração de inconstitucionalidade —, e os arts. 5º, LIII, LIV e parágrafos 1º, inciso IV e parágrafo 4º do art. 144, todos da Constituição Federal.**

7.3. A duas, sucessivamente, pede a ADEPOL/BRASIL, se a EXCELSA CORTE julgar melhor declarar a inconstitucionalidade da totalidade da legislação federal guerreada, tendo em vista ser "*impossível à apreciação da ação direta, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade restrita a artigos que compõem sistema normativo acarretaria a permanência, no texto legal, de dicção indefinida e assistemática. (Entendimento assentado na jurisprudência do STF*". ADI nº 2.133-8-RJ, rel o em. Min. ILMAR GALVÃO, in DJU 04/05/01), reitera a AUTORA, por via do pedido subsidiário, que todos os dispositivos correlatos constantes da legislação impugnada referida, sejam declarados inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, tendo em conta, ressalte-se, os fundamentos jurídicos adotados em relação a cada uma das impugnações, com as suas especificações (Incisos I e II, do art. 3º, da Lei nº 9.868, de 10.11.99).

7.4. Subsidiariamente, a três, pede, ainda, a AUTORA, se a EXCELSA CORTE julgar melhor declarar a inconstitucionalidade dos preceitos impugnados, sem redução da expressão literal do texto, roga-se por via do método de interpretação conforme a Constituição, de maneira a atribuir-se aos referidos dispositivos da legislação atacada referida, a única interpretação que é aquela que considere, em harmonia com a lição de Canotilho, "a interpretação conforme a constituição só é legítima quando existe um espaço de decisão (igual espaço de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas, umas em conformidade com a constituição e que devem ser preferidas, e outras em desconformidade com ela". Sendo assim, a interpretação adequada, com fiel observância dos direitos e garantias fundamentais do cidadão é a seguinte:

> *"DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 9º, II, C, PARÁGRAFO ÚNICO, E 82, § 2º DA LEI 9.299, SEM REDUÇÃO DA EXPRESSÃO LITERAL DO TEXTO, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, A FIM DE SE LHE EXCLUIR A INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE QUE OS OFICIAIS E PRAÇAS DAS POLÍCIAS MILITARES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO CIVIL E DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EM TEMPO DE PAZ, SEJAM CONSIDERADOS MILITARES PARA OS EFEITOS PENAIS, SENDO COMPETENTES AS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E, DESTARTE, POR ARRASTAMENTO CONSEQÜENCIAL, A JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES COMETIDOS POR OU CONTRA ELES".*

8. MEDIDA CAUTELAR LIMINAR:

8.1. Os dispositivos impugnados da Lei Federal nº 9.299, de 07 de agosto de 1996, encontram-se em vigor. Impõe-se, por isso, sustar a eficácia dos dispositivos questionados, para garantia da ulterior decisão da causa, a fim de evitar a incidência de preceitos que contrariam flagrantemente a Constituição da República.

8.2. Para o efeito de concessão de medida cautelar, os fundamentos jurídicos da ação evidenciam a relevância da matéria e a pertinência da defesa liminar da Constituição e de cuja aplicação resultam lesões à própria ordem jurídica, preservando-se, sobretudo, a garantia aos cidadãos atingidos pela norma inconstitucional, o pleno exercício de seus direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

8.3. Os fundamentos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, apresentados com observância dos critérios de aferição da tutela cautelar, demonstram *ex-abundantia* o *fumus boni juris*, enquanto o *periculum in mora* resulta, conseqüentemente, da própria vigência da legislação impugnada, que deve ser suspensa, até o juízo definitivo do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Presença, sobretudo, da conveniência da concessão da medida cautelar liminar pelos tumultos que as normas impugnadas vêm causando no país, diante da crescente incidência de crimes praticados contra civis no exercício de funções de policiamento, especialmente após "a reforma introduzida pela Emenda Constitucional nº 07/77 (pacote de Abril), que, ao modificar a redação do art. 144, § 1º, d, da Carta Federal de 1969 – e atendendo aos desígnios dos curadores do regime militar imposto pelo golpe de Estado praticado contra as instituições democráticas em 1964 – submeteu os policiais militares, pelos delitos militares que viessem a praticar – ainda que no exercício de função de policiamento ostensivo – à competência penal da Justiça Militar dos Estados-membros (RTJ 87/460 – RTJ 89/92, v.g.), cf. Doc. nº 04, pág. 13." Fatos recentes demonstram que a violência arbitrária das Polícias Militares no exercício das funções civis de policiamento ostensivo continuam em plena expansão como se viu, a título exemplificativo, no Estado de São Paulo, durante a paralisação dos policiais civis paulistas (Doc. nº 06).

8.4. A AUTORA tem a honra de requerer, portanto, ao eminente Presidente, nos termos dos art. 102, inciso I, alíneas "a" e "p", da Constituição Federal, art. 10, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 e 21, inciso IV, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que aprecie o pedido que agora formula, de concessão de MEDIDA CAUTELAR LIMINAR, visando a suspensão da eficácia das normas cuja constitucionalidade é questionada.

8.5. Havendo pedido de medida cautelar, a AUTORA requer, subsidiariamente, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, seja aplicado ao feito, o rito abreviado, previsto no art. 12, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

9. Finalmente, observado o procedimento cabível, julgar essa COLENDA CORTE, procedente esta ação, para declarar, em definitivo, a inconstitucionalidade da legislação impugnada.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Brasília, DF, 20 de outubro 2008.

WLADIMIR SERGIO REALE
OAB/RJ 3.803

2º OFICIO DE REG DE PESSOAS JURIDICAS
CRS 504.BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasilia-

FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SO
ID NUMERO: 00005007?
30/11/2005

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL – ADEPOL/BR, REALIZADA NA QUINTA-FEIRA DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2005.

As nove horas do dia vinte e quatro do mês de novembro de 2005, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, em sua sede localizada no SCS Quadra 7 Bloco A Nº. 100 Sala 1225 – Edifício Executive Tower, reuniu-se em Assembléia Geral Ordinária a ADEPOL – BRASIL – Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, sob a Presidência do Dr. *MARCELO VARGAS LOPES* (MS), Presidente da Comissão Eleitoral do pleito 2006/2008, para nos termos do Estatuto (Artigos 16, inciso I e III, c/c o art 36 e seu parágrafo único), declarar aberta a presente assembléia para discutir e deliberar sobre as matérias constantes do Edital de 16 de agosto de 2005, com a seguinte **Ordem do Dia: I – Eleições ADEPOL DO BRASIL 2006/2008 (Abertura da votação pessoal e homologação da votação por correspondência); II – Aprovação da contas do exercício de 2005; III – Assuntos Gerais; IV – Apuração e totalização dos votos e V - Posse da Nova Diretoria para o triênio 2006/2008** - Dándo início a Ordem do Dia o Presidente declarou aberta a seção para votação pessoal, bem como homologou os votos enviados por correspondência que totalizou 3117 (três mil cento e dezessete), devidamente registrados em relatório próprio. As 15:30 hs foi apreciado o item II da Ordem do dia, com o *quorum* registrado no Livro de Presenças respectivo, o Sr. Presidente em rápidas palavras cumprimentou os Associados e Presidentes de Associações Regionais presentes, bem como o Presidente JOSÉ CARLOS WEBER que por força estatutária afasta-se da presidência durante esta assembléia ordinária e em seguida designou como Secretário *ad hoc* o Vice-Presidente Regional Norte/Nordeste – Dr. *CARLOS ALBERTO MARQUES RIBEIRO FILHO* (RO), o qual se comprometeu em bem e fielmente desempenhar o encargo, secretariando a Assembléia Geral e registrando a respectiva Ata, em virtude do não comparecimento à reunião do 1º e 2º Secretários da Diretoria Executiva - Dr. *CAIO CHRISTOVAM RIBEIRO GUIMARÃES* (ADPF) e Dra. *ROSÂNGELA CELE SILVEIRA* (DF) respectivamente, os quais não justificaram suas ausências. Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário *ad hoc* a leitura da Ata da ultima Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 10.08.2005, a qual, após lida foi aprovada sem emendas, por unanimidade. Dando início a Ordem do Dia passou a palavra

ao Dr. MARIO DA SILVA UESSLER - 1º Tesoureiro para a prestação de contas do exercício de 2005, inclusive com a apresentação do relatório do Conselho fiscal oportunidade em que esclareceu que as constas referem-se a 01 de janeiro a 30 de outubro de 2005, sendo que por acordo os meses de novembro e dezembro de 2005 constarão da prestação de contas da próxima diretoria, assim procedeu a leitura do relatório do conselho fiscal que entendeu que as informações constantes no balancete e nas respectivas notas explicativas reproduzem com fidelidade a situação patrimonial e financeira da entidade, após fez um breve relato afirmou que o patrimônio liquido do período passou de R$ 462.403,28 (quatrocentos sessenta e dois mil quatrocentos e três reais e vinte oito centavos) para R$ 564.018,43 (quinhentos e sessenta e quatro mil dezoito reais e quarenta e três centavos), ao final agradeceu e desejou a próxima diretoria pleno êxito. Ato contínuo, o Sr. Presidente concedeu palavra ao Dr. *JOSÉ CARLOS WEBER (RS)*, que em síntese apresentou um relato sobre sua gestão, inclusive narrando as ações e intervenções junto ao Congresso Nacional visando sempre a manutenção da carreira dos Delegados de Polícia e encaminhamento e aprovação dos projetos em defesa da carreira, ao final agradeceu a todos e disse que, apesar de estar encerrando seu mandado continuará sempre a disposição dos Delegados de Polícia do Brasil. Na seqüência fizeram uso da palavra os Delegados PAULO D'ALMEIDA (ADEPOL-DF), ARTHUR CARBONE FILHO (ADPF), BOLÍVAR STEINMETZ (ADPF), CARLOS ALBERTO MARQUES RIBEIRO FILHO (ADEPOL-RO) e CARLOS EDUARDO BENITO JORGE (ADEPOL-BR) sento todos unânimes em elogiar a Presidente José Carlos Weber por sua história de lutas frente a ADEPOL DO BRASIL por mais de 20 anos. A seguir o Sr. Presidente MARCELO VARGAS LOPES, também elogiou a postura do sempre Presidente José Carlos Weber, bem como o parabenizou por sua Administração, assim como estendeu os elogios ao Tesoureiro MARIO DA SILVA UESSLER, pela sua dedicação e lisura, frente a tesouraria da ADEPOL/BR. As 18:00 hs o presidente da Comissão Eleitoral deu por encerrada a votação pessoal, passando a abertura das sobre cartas (cor branca) e posteriormente a abertura do envelope pardo e simultânea apuração dos votos. Inicialmente rompeu-se o lacre e abriu-se a urna dos votos diretos, onde foram encontrados 14 (quatorze) votos (amarelos), correspondentes ao numero de registro de eleitores que assinaram o respectivo livro, assim totalizou-se 3131 (três mil cento e setenta e um) votos entre cédulas amarelas e brancas. Concluída a apuração, foram contados 8 votos nulos, 34 votos brancos e 3097 votos válidos a CHAPA ÚNICA MUNDO JURÍDICO. Conferido o resultado e aprovado pela Comissão Eleitoral, o Dr. MARCELO VARGAS LOPES, presidente da Comissão Eleitoral fez uso da palavra

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
SCS Qd. 08 B. A - LOJA 97/98 - (Av. 13 de Maio)
Tel.: 223-4508/Fax: 225-4602 - Brasília - DF
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA É CÓPIA FIEL DO DOCUMENTO APRESENTADO SOB O NÚMERO: 0004.3077
Em 30/11/2005

para proclamar o resultado , declarando vencedora a Chapa Mundo Jurídico, encabeçada pelo Colega CARLOS EDUARDO BENITO JORGE. Ato contínuo, o Presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Marcelo Vargas Lopes, empossou nos termos do Artigo 51 do Estatuto da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, assim constituída: PRESIDENTE: **CARLOS EUDARDO BENITO JORGE (SP)**; VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO: **WLADIMIR SÉRGIO REALE (RJ)**; VICE-PRESIDENTE PARLAMENTAR: **CAIO CHRISTOVAM RIBEIRO GUIMARÃES (ADPF)**; 2º VICE-PRESIDENTE PARLAMENTAR: **ALOYSIO FRANCO DE OLIVEIRA (MS)**; VICE-PRESIDENTE REGIONAL NORTE: **CARLOS ALBERTO MARQUES RIBEIRO FILHO (RO)**; VICE-PRESIDENTE REGIONAL NORDESTE: **JOSÉ BELÉM DE OLIVEIRA (PE)**; VICE-PRESIDENTE REGIONAL CENTRO-OESTE: **PAULO ROBERTO D'ALMEIDA (DF)**; VICE-PRESIDENTE REGIONAL SUDESTE: **ORLANDO ANTUNES DE OLIVEIRA (MG)**; VICE-PRESIDENTE REGIONAL SUL: **JOÃO RICARDO KÉPES NORONHA (PR)**; PRIMEIRO SECRETÁRIO: **JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA (MA)**; SEGUNDO SECRETÁRIO: **JEFFERSON PIRES DE ALVARENGA (SE)**; PRIMEIRO TESOUREIRO: **ADRIANO RÚBIO (MT)**; SEGUNDA TESOUREIRA: **MARIANGELA FERREIRA SANTOS AMARAL (TO)**; DIRETOR CULTURAL: **ANTONIO CARLOS AZEVEDO LESSA (AL)**; DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS: **ROSIVAL REIS DE OLIVEIRA (GO)**; PRIMEIRO DIRETOR REDATOR: **MIGUEL LUCENA FILHO (DF)**; SEGUNDO DIRETOR REDATOR: **MÁRIO JUMBO MIRANDA AUFIERO (AM)**; CONSELHO FISCAL, TITULARES: ANTÔNIO FAZIO PERRI (SP), ARTUR JOSÉ REGIS NETO (SC), JAIR DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE (SP); SUPLENTES: GUILHERME PACÍFICO DA SILVA (RS); JOÃO RIBEIRO DE ARAUJO NETO (MS); MÁRIO DIAS DE SOUSA (GO). Ainda com a Palavra o Dr. Marcelo Vargas Lopes parabenizou os membros da nova Diretoria e do Conselho Fiscal, destacando que a eleição transcorreu em clima de tranqüilidade e espírito democrático, não se registrando qualquer incidente que colocasse em dúvida o processo eleitoral e seu resultado. Agradeceu a Comissão Eleitoral e os colaboradores, principalmente aos Dr. Ary Sardela, Dr. Ademar Barreira Reis, bem como ao Funcionários da ADEPOL ALESSANDRO ROCHA DE SEIXAS e VANESSA MACEDO BORGES que não mediram esforços para a realização desta Eleição. Com a Palavra o Presidente Eleito, agradeceu também a comissão eleitoral e os funcionários da ADEPOL, bem como os votos recebidos e prometeu trabalho, trabalho e trabalho. Por derradeiro, o Sr. Presidente agradeceu a todos e não havendo nenhum assunto a ser

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 Bl. A - Loja 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SO
30/11/2005

discutido declarou encerrada a Assembléia Geral Ordinária. Nada mais havendo a tratar, a Assembléia Geral foi encerrada às 21h 00min e para constar redigi a presente Ata que segue assinada por mim *CARLOS ALBERTO MARQUES RIBEIRO FILHO* (RO), Secretário *ad hoc*, e pelo Dr. *MARCELO VARGAS LOPES* (MS), Presidente da Comissão Eleitoral, nos termos do Estatuto da **ADEPOL – BRASIL**.

Presidente:_____

Secretário ~~*ad hoc*~~:_____

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURIDICAS
CRS 504.BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasilia-DF

Apresentado hoje,protocolo e registrado
sob nº:
000050877
Anotado a margem do Registro
nº:
000003014
Brasilia, 30/11/2005

Antonio Fernandes Guirino de Sousa
Escrevente Autorizado

0018

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pelo presente instrumento particular de procurador o abaixo assinado **OUTORGANTE**, nomeia e constitui seu procurador o advogado infra-indicado que se denomina simplesmente **OUTORGADO**.

OUTORGANTE:

A **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL**, entidade de classe de âmbito nacional com sede em Brasília, no SCS, Quadra 7, Bloco A, nº 100, sala 1.225, Ed. Executive Tower, representada por seu Presidente, Dr. **CARLOS EDUARDO BENITO JORGE**, brasileiro, RG nº 2.932.000-SSP/RS, CPF nº 677.542.528-72.

OUTORGADO:

WLADIMIR SÉRGIO REALE, advogado, inscrição OAB/RJ nº 003.803-D, com escritório à Av. Gomes Freire, 315, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.231-010.

PODERES ESPECIAIS E ESPECÍFICOS:

Propor Ação Direta de Inconstitucionalidade: **Lei nº 9.299, de 07/08/96 (totalidade).**

PODERES GERAIS:

Outorgo, ao supra mencionado procurador, os poderes suficientes, bem assim os gerais e ilimitados contidos na cláusula ***ad judicia*** e os que necessários forem para interpor requerimentos e recursos em qualquer instância judicial ou administrativa e o que mais julgar necessário ao fiel cumprimento da procuração.

Brasília, DF, 15 de Outubro de 2008.

CARLOS EDUARDO BENITO JORGE
Presidente da ADEPOL/BRASIL

0019

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A - LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:

000050241

28/09/2005

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

(Redação atualizada com as alterações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em Brasília-DF, em 10 de agosto de 2005).

ÍNDICE

Capítulo I	Da Associação e Finalidades (arts. 1º a 4º).
Capítulo II	Do Quadro Associativo (arts. 5º a 10).
Capítulo III	Do Patrimônio da Entidade (arts. 11 a 14).
Capítulo IV	Dos Órgãos da Entidade (arts. 15 a 32).
Seção I	Da Discriminação (art. 15)
Seção II	Da Assembléia Geral (arts. 16 a 19)
Seção III	Da Diretoria Executiva (arts. 20 a 26)
Seção IV	Do Conselho Fiscal (arts. 27 a 29)
Seção V	Da ADEPOL-BRASIL Regionais (arts. 30 a 31)
Seção VI	Da Academia Nacional dos Delegados (art. 32)
Capítulo V	Das Eleições (arts. 33 a 51)
Seção I	Disposições Preliminares (arts. 33 a 34)
Seção II	Da Comissão Eleitoral (arts. 35 a 36)
Seção III	Do Registro de Chapas e Cédulas de votação (arts. 37 a 41)
Seção IV	Do Sistema de Votação e Totalização dos Votos (arts. 42 a 50)
Seção V	Da Posse dos Eleitos (art. 51)
Capítulo VI	Das Disposições Gerais e Transitórias (arts. 52 a 62).

0020

2

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
000050241
28/09/2005

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

ESTATUTO

CAPÍTULO I
DA ASSOCIAÇÃO E FINALIDADES

Art. 1º - A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL-BRASIL é uma sociedade civil de tempo indeterminado, sem fins lucrativos, entidade de classe de âmbito nacional, com representação, no mínimo, em nove Estados da Federação, que congrega todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituições permanentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária.

§ 1º - A ADEPOL-BRASIL tem sede na cidade de Brasília - Distrito Federal.

§ 2º - Na unidade da federação do presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil poderá funcionar uma subsede durante a vigência de seu mandato.

Art. 2º - A ADEPOL-BRASIL é regida pelo Código Civil, pelas demais disposições legais aplicáveis e pelo presente estatuto.

Art. 3º - São finalidades da ADEPOL-BRASIL:

I - congregar os delegados de polícia de carreira brasileiros, zelando pelo bom nome da classe, prestigiando e defendendo, judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira;

II - promover cursos, conferências, congressos, simpósios, trabalhos em grupo e outras atividades similares sobre assuntos de interesse da classe e da instituição policial;

III - difundir por meio de estudos, pesquisas, traduções e monografias, processos e métodos modernos de investigação policial, visando essencialmente o respeito à pessoa humana;

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504,BL A , LOJA 07/08 - Lev.23 S.L
Distrito Federal - e
FICOU ARQUIVADA COPIA REPROGRAFADA SOB
Nº 00005024
28/09/2005

IV - colaborar com a União, Estados, Distrito Federal - e entidades privadas, com estudos e projetos sobre segurança pública;

V - pugnar por remuneração que garanta a independência econômica dos delegados de polícia brasileiros, observado o princípio de isonomia de vencimentos com as carreiras jurídicas;

VI - promover a divulgação de matéria jurídica e de outras matérias formativas e informativas de interesse da classe;

VII - atuar como substituto processual do seu quadro associativo;

VIII - defender o Estado democrático de direito, preservando os direitos e as garantias individuais e coletivos.

Art. 4º - É vedada a participação da ADEPOL-BRASIL em atividades político- partidárias e religiosas.

CAPÍTULO II
DO QUADRO ASSOCIATIVO

Art. 5º - O Quadro associativo da ADEPOL-BRASIL compõe-se das seguintes classes de delegados de polícia de carreira filiados:

I - Delegados de Polícia Federal;
II - Delegados de Polícia dos Estados;
III - Delegados de Polícia do Distrito Federal.

§ 1º - Continuará associado o delegado de polícia aposentado ou em disponibilidade.

§ 2º - Nenhum delegado de polícia poderá ser compelido a filiar-se ou a permanecer associado da ADEPOL-BRASIL.

§ 3º - Perderá a qualidade de associado o delegado de polícia que requerer a sua desfiliação do quadro social ou for excluído da classe.

Art. 6º - Os associados não respondem, sequer subsidiariamente, pelas obrigações sociais da ADEPOL-BRASIL.

Art. 7º - São direitos do associado:

a) participar das atividades promovidas pela ADEPOL-BRASIL;
b) participar das Assembléias Gerais, podendo votar e ser votado;
c) sugerir medidas de interesse da classe ou de caráter social;
d) usufruir os serviços e benefícios proporcionados pela ADEPOL- BRASIL;
e) requerer convocação de Assembléia Geral extraordinária, preenchidas as exigências deste Estatuto.

1º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Su
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SO
O NÚMERO:
000030241
28/09/2005

Art. 8º - São deveres dos sócios:

I - cumprir as disposições deste Estatuto e acatar deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pela Diretoria Executiva;

II - zelar pela dignidade da classe e pelo prestígio da ADEPOL-BRASIL, colaborando para a realização de suas finalidades;

III - pagar as mensalidades e contribuições previstas no Estatuto.

Art. 9º - Será suspenso de todas suas prerrogativas o associado que:

a) deixar de cumprir as suas obrigações financeiras com a ADEPOL- BRASIL;

b) desobedecer às determinações da Diretoria Executiva referentes à boa ordem e disciplina da ADEPOL-BRASIL.

§ 1º - A suspensão será efetuada mediante Portaria do Presidente, após deliberação da Diretoria Executiva.

§ 2º - Cessada a causa, será cancelada a suspensão.

Art. 10 - Será passível de exclusão da ADEPOL-BRASIL o associado que:

a) deixar de efetuar o pagamento de duas contribuições mensais;

b) tendo sido suspenso com fundamento na alínea "b," do art. 9º , não se submeter às normas de disciplina baixadas pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a exclusão do associado será feita pela Diretoria Executiva, podendo o interessado apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à Assembléia Geral, no prazo de quinze dias.

CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO DA ENTIDADE

Art. 11 - O patrimônio da ADEPOL-BRASIL é formado por:

I - contribuições individuais dos associados;

II - dotações orçamentárias que, oficialmente, forem consignadas;

III - doações e legados;

IV - imóveis, móveis e valores mobiliários;

V – taxas de administração e/ou pró-labore obtidos por convênios firmados com entes privados.

Art. 12 - A contribuição mensal dos associados será fixada pela Assembléia Geral.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (61)3443 5422
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO: A0005073
28/09/2005

Parágrafo único - A cobrança das mensalidades dos associados será executada pelos órgãos referidos no art. 30 do Estatuto, que promoverão o repasse para a ADEPOL-BRASIL, até o último dia do mês de competência.

Art. 13 - A ADEPOL-BRASIL poderá adquirir bens de interesse para a classe e, inclusive, alienā-los, obedecidas as disposições deste Estatuto.

Art. 14 - A ADEPOL-BRASIL somente poderá ser dissolvida, fora dos casos previstos em lei, por deliberação da Assembléia Geral extraordinariamente convocada para esse fim, presentes, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados.

Parágrafo único. Aprovada a dissolução, a mesma Assembléia Geral decidirá sobre a forma e o processo de liquidação, devendo seu patrimônio líquido ser destinado a entidade que tenha fins idênticos ou similares à dissolvida.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ENTIDADE

SEÇÃO I
DA DISCRIMINAÇÃO

Art. 15 - São órgãos da ADEPOL-BRASIL:

I - Assembléia Geral;
II - Diretoria Executiva;
III - Conselho Fiscal;
IV - ADEPOL-BRASIL Regionais;
V - Academia Nacional dos Delegados.

Parágrafo único - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não perceberão, sob nenhum pretexto, remuneração pelo exercício do mandato.

SEÇÃO II
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 16 - A Assembléia Geral é o órgão nacional máximo de deliberação, constituído dos associados em gozo de seus direitos sociais, competindo-lhe, privativamente:

I – eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;
II – destituir os membros da Diretoria Executiva;
III – aprovar as contas e o balanço anual da entidade;
IV – alterar o Estatuto;

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍD
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Bras
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMA
28/09/2005

V – eleger a Comissão Eleitoral, designando-lhe o seu presidente, os membros titulares e os suplentes.

§1º - Para as deliberações a que se referem os incisos II e IV é exigido o voto de 3/5 (três quintos) dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou em segunda convocação, com qualquer número.

§ 2º - A convocação da assembléia geral far-se-á na forma deste Estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

§ 3º - Ocorrendo a destituição coletiva dos membros da Diretoria Executiva, a assembléia geral escolherá, por aclamação, a diretoria provisória para prosseguir o mandato até a realização da eleição.

Art. 17 - A Assembléia Geral reunir-se-á em qualquer cidade do País:

I - ordinariamente, uma vez por ano, no segundo semestre, em local designado pela Diretoria Executiva, devendo contar obrigatoriamente, com a seguinte Ordem do Dia:

a) apresentação e discussão do relatório da Diretoria Executiva;

b) apresentação do balanço anual da ADEPOL-BRASIL, com parecer do Conselho Fiscal;

c) assuntos gerais de interesse da classe.

II - extraordinariamente, quando convocada pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos associados, com indicação obrigatória do objeto da convocação.

Parágrafo único - A convocação da Assembléia Geral, contendo dia, hora e local, far-se-á mediante ato publicado no órgão oficial da União com antecedência mínima de trinta dias e com ampla divulgação por outros meios.

Art. 18 - A Assembléia Geral se instala, em primeira convocação do Estatuto, prevalecendo, em caso de empate, o voto do presidente da com a presença de metade dos associados e, em segunda convocação, uma hora após, com qualquer número, cujas deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes, ressalvado o disposto no Art. 14 Assembléia Geral.

Parágrafo único – Suprimido.

Parágrafo único. Para o *quorum* previsto no § 1º do art. 16 do Estatuto serão computados os votos dos associados proferidos por meio de correspondência.

Art. 19 - Ao término do mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, a Assembléia Geral procederá à eleição para os respectivos cargos na segunda quinzena do mês de novembro.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A - LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
000050241
28/09/2005

SEÇÃO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 20 - A Diretoria Executiva, eleita pelo prazo de três anos, permitida uma recondução, compõe-se de:

a) um Presidente;
b) um Vice-Presidente Executivo;
c) um 1º Vice-Presidente Parlamentar e um 2º Vice-Presidente Parlamentar;
d) cinco Vice-Presidentes Regionais:Norte; Nordeste; Centro Oeste; Sudeste e Sul;
e) um 1º Secretário e um 2º Secretário;
f) um 1º Tesoureiro e um 2º Tesoureiro;
g) um Diretor Cultural;
h) um Diretor de Relações Sociais;
i) um 1º Diretor Redator e 2º Diretor Redator.

Parágrafo único. O mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro.

Art. 21 - À Diretoria Executiva compete:

a) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto;
b) admitir os associados e readmitir os aprovados pela Assembléia Geral;
c) praticar todos os atos de livre gestão e resolver os interesses da ADEPOL-BRASIL;
d) apresentar à Assembléia Geral ordinária relatório circunstanciado das atividades sociais durante o ano e o balanço acompanhado de parecer do Conselho Fiscal;
e) convocar as Assembléias Gerais ordinárias ou extraordinárias, para debates de assuntos relevantes e para a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
f) admitir e dispensar funcionários;
g) propor reforma estatutária e editar o Regimento da Academia Nacional dos Delegados;
h) nomear o diretor e os diretores adjuntos da Academia Nacional dos Delegados;
i) autorizar a realização de convênios.
j) criar outras funções administrativas não remuneradas e designar associados para exercê-las.

Art. 22 - A Diretoria Executiva reunir-se-á em sessões ordinárias ou extraordinárias, registradas em ata as suas deliberações.

Parágrafo único - As reuniões ordinárias ou extraordinárias poderão ser realizadas em qualquer unidade da federação.

8
12º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-D
Diretoria Executiva
MICROFILMADA SOB
28/09/2005

Art. 23 - São atribuições do Presidente:

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

b) convocar e presidir as Assembléias Gerais;

c) representar a ADEPOL-BRASIL em juízo ou fora dele, propondo medidas judiciais coletivas e exercendo o direito de resposta também em nome de seus associados;

d) superintender todos os serviços da ADEPOL-BRASIL, dirigindo a administração e, exercendo ou delegando atribuições dessa natureza às vice-presidências e aos diretores;

e) assinar, com o 1º tesoureiro, ordens de pagamento, cheques e outros documentos bancários;

f) integrar o colegiado de votantes, somente quando houver necessidade de desempate, em quaisquer matérias;

g) atuar efetivamente, segundo as finalidades da ADEPOL-BRASIL, em defesa da polícia judiciária brasileira e na conscientização da classe;

h) encaminhar às representações regionais, a cada bimestre, relatório das atividades da Diretoria Executiva.

Parágrafo único – Parágrafo único – O Presidente da ADEPOL–BRASIL será substituído, na vacância, impedimento ou ausência, sucessivamente, pelos Vice-Presidente Executivo, 1º Vice-Presidente Parlamentar, 2º Vice-Presidente Parlamentar, Vice-Presidentes Regionais, que deverão prestar-lhe colaboração no exercício de suas atribuições.

Art. 24 - São atribuições do 1º Secretário:

a) dirigir o serviço da Secretaria;

b) preparar o expediente e redigir a correspondência da ADEPOL-BRASIL;

c) secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e das Assembléias Gerais, redigindo as atas e correspondências;

d) supervisionar o cadastro de associados.

Parágrafo único – Ao 2º Secretário incumbe substituir o respectivo titular nas suas ausências, impedimentos ou vacâncias.

Art. 25 - São atribuições do 1º Tesoureiro:

a) arrecadar e ter sob a sua guarda todas as importâncias e valores pertencentes à ADEPOL-BRASIL;

b) dar quitação e recibos das importâncias e valores arrecadados em nome da entidade;

c) depositar em nome da ADEPOL-BRASIL, em estabelecimento bancário idôneo, os valores em dinheiro a ela pertencentes;

d) assinar, em conjunto com o presidente, cheques, ordens de pagamentos e outros documentos bancários;

e) zelar pela escrituração dos livros de contabilidade, de forma a mantê-los em ordem e rigorosamente em dia;

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul
Tel.: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SO
0000241
20/09/2005

f) submeter, nas reuniões ordinárias, à aprovação da Diretoria Executiva, o balanço da tesouraria;

g) organizar e manter em dia o inventário dos bens da ADEPOL-BRASIL, zelando pela conservação dos mesmos.

Parágrafo único – Ao 2º Tesoureiro incumbe substituir o respectivo titular nas suas ausências, impedimentos ou vacâncias.

Art. 26 - As atribuições dos Diretores previstos nas alíneas "g", "h" e "i" do art. 20 são as seguintes:

I – Diretor Cultural:

a) dirigir a Academia Nacional dos Delegados (art.32);

b) promover e estimular o desenvolvimento cultural e profissional dos associados;

c) organizar cursos, conferências, palestras e outras atividades culturais.

II – Diretor de Relações Sociais:

a) zelar pelo prestigio da ADEPOL–BRASIL, junto à sociedade, valendo-se de todos os meios de divulgação e mobilização da opinião pública conhecidos;

b) manter permanente contato com os órgãos de comunicação;

c) submeter à apreciação do Presidente toda a matéria a ser divulgada;

d) representar a Diretoria, quando designado, em solenidade e atos de cortesia ou de solidariedade.

III – 1º Diretor Redator:

a) coordenar e dirigir a Revista e o Jornal da ADEPOL–BRASIL;

b) redigir, juntamente com o 2º Diretor Redator e uma Comissão designada para tal fim pelo Presidente, a Revistas e o Jornal da ADEPOL–BRASIL.

IV – 2º Diretor Redator:

a) auxiliar o 1º Diretor Redator em todas as suas funções e atribuições;

b) substituir o 1º Diretor Redator nas suas ausências impedimentos e ou vacância.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:223-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
NÚMERO
28/09/2005

SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 27 - O Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, será eleito concomitantemente com a Diretoria Executiva, para mandato de 3 (três) anos.

Parágrafo único - O Conselho Fiscal, quando da posse, elegerá, dentre os seus membros, o presidente.

Art. 28 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, registrando-se em ata as suas deliberações.

§ 1º - O Conselho Fiscal, mediante a convocação do presidente ou de seus membros, poderá reunir-se extraordinariamente.

§ 2º - Servirá como secretário, em cada reunião, um dos Conselheiros especialmente designado pelo presidente para esse fim.

§ 3º - As decisões e deliberações do Conselho Fiscal serão tormadas por voto simples da maioria.

Art. 29 - Ao Conselho Fiscal compete:

a) examinar, sempre que achar conveniente, a contabilidade da ADEPOL-BRASIL;

b) emitir prévio parecer sobre relatório, balanço ou outras peças semelhantes que devam ser apresentadas pela Diretoria Executiva à Assembléia Geral;

c) emitir parecer sobre todas as consultas que lhe sejam encaminhadas pela Diretoria Executiva;

d) convocar as Assembléias Gerais extraordinárias, nos termos deste Estatuto, para tratar de assunto financeiro.

SEÇÃO V
DAS ADEPOL-BRASIL REGIONAIS

Art. 30 - A ADEPOL-BRASIL divide-se em Associações Regionais, uma subsede para cada Estado ou Região, Distrito Federal e Polícia Federal, regularmente constituídas, sem sobreposição, que formam o Conselho Nacional de Representantes, nos termos seguintes:

I - Região Norte:

a) Acre;
b) Amapá;
c) Amazonas;

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-D
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
000050241
28/09/2005

d) Pará;
e) Tocantins;
f) Rondônia;
g) Roraima.

II - Região Nordeste:

a) Alagoas;
b) Bahia;
c) Ceará;
d) Maranhão;
e) Paraíba;
f) Pernambuco;
g) Piauí;
h) Rio Grande do Norte
i) Sergipe.

III - Região Centro-Oeste:

a) Distrito Federal
b) Goiás;
c) Mato Grosso;
d) Mato Grosso do Sul.

IV - Região Sudeste:

a) Espírito Santo;
b) Minas Gerais;
c) Rio de Janeiro;
d) São Paulo.

V - Região Sul:

a) Paraná;
b) Rio Grande do Sul;
c) Santa Catarina.

§ 1º - A divisão territorial e a alteração de sub-sede de Associação Regional poderão ser revistas, por propostas da Diretoria Executiva e aprovação da Assembléia Geral.

§ 2º - As Entidades referidas no caput deste artigo funcionarão de acordo com as suas normas próprias e os seus associados poderão filiar-se à ADEPOL-BRASIL.

Art. 31 - Cada Associação Regional terá, no Conselho Nacional de Representantes, além de seu Presidente, mais 3 (três) representantes denominados 1º, 2º e 3º Diretores Regionais e seus respectivos suplentes, escolhidos pela sua Diretoria, com aprovação da respectiva Assembléia Geral, entre associados da entidade nacional, integrantes das Polícias Federal, dos Estados e do Distrito Federal, coincidindo o seu mandato com o da Diretoria que os escolherem.

12º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Brasília-D
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
000050241
28/09/2005

Parágrafo único - O Regimento do Conselho Nacional de Representantes será fixado mediante resolução aprovada em Assembléia Geral por proposta da Diretoria Executiva.

SEÇÃO VI
DA ACADEMIA NACIONAL DOS DELEGADOS

Art. 32 - A Academia Nacional dos Delegados se destina ao aperfeiçoamento técnico-científico, cultural e humanístico dos associados.

Parágrafo único - O Regimento da Academia Nacional dos Delegados será estabelecido mediante Resolução da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 33 - As eleições para os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, mediante voto direto e secreto, serão realizadas na forma deste Estatuto, em local a ser fixado pela Comissão Eleitoral.

Parágrafo único - É permitida a reeleição, para um único período subseqüente, do Presidente da Diretoria Executiva, que não poderá ser sucedido por membro dos quadros da mesma Associação Regional.

Art. 34 - Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 35 – Compete à Comissão Eleitoral:

I – aprovar e divulgar o Calendário, o Regulamento e as Instruções Eleitorais necessárias a assegurar a lisura e a disciplina do processo eleitoral;

II – receber requerimento e decidir sobre o registro de chapa de que trata o art. 38;

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504, BL A, LOJA 07/08 - (Av. W3 Sul)
Tel.: 223-6508/Fax: 225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO
0000024141
28/09/2005

III – ordenar as despesas necessárias à realização das eleições, prestando contas à Tesouraria da Associação;

IV – adotar outras providências administrativas pertinentes.

§ 1º - Comissão Eleitoral será constituída de, no mínimo, três membros titulares e três suplentes, eleitos pela Assembléia Geral no mês de junho do ano em que ocorrer eleições.

§ 2º - Havendo impedimento de membro titular, este será substituído por um dos suplentes, devendo o Presidente da Comissão Eleitoral convocar novo suplente e outros colaboradores, se necessário.

§ 3º - Os membros da Comissão Eleitoral e seus colaboradores não poderão integrar chapas concorrentes e estão impedidos de manifestar apoio ou pleitear votos para qualquer delas, sob pena de afastamento sumário da Comissão, por decisão da maioria simples desta.

§ 4º - As reuniões da Comissão Eleitoral serão deliberativas, com registro obrigatório em livro próprio, mediante ata.

Art. 36. Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral presidir, até o encerramento, a Assembléia Geral Ordinária respectiva, a partir do momento em que for iniciada a votação para os cargos eletivos da ADEPOL DO BRASIL, proceder a apuração, proclamar o resultado e dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal eleitos.

Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Comissão Eleitoral subscrever com o Secretário a ata da assembléia, providenciando o seu registro no órgão competente.

SEÇÃO III
DO REGISTRO DE CHAPAS E CÉDULAS DE VOTAÇÃO

Art. 37 - Poderão concorrer à eleição para os cargos eletivos da ADEPOL-BRASIL os associados que estejam inscritos previamente em chapa registrada nos seguintes prazos:

I - início no dia 1º (primeiro) de agosto;
II - término às 18h (dezoito horas) do último dia útil do mês de agosto.

Art. 38 - O registro será requerido em petição dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral de que trata o art. 16, inciso V, e deverá conter os nomes dos candidatos para cada um dos cargos eletivos, em chapa completa com denominação própria, devidamente acompanhada do expresso consentimento dos candidatos.

§ 1º - Os candidatos com direito de votar e serem votados deverão estar quites com a tesouraria e no gozo de seus direitos sociais nos dezoito meses anteriores ao mês de julho do ano eleitoral, devendo o Presidente da ADEPOL DO BRASIL divulgar

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul
Tels: 223-4502/Fax:3225-6602 - Brasília-
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SO
NÚMERO 0000302741
28/09/2005

III – ordenar as despesas necessárias à realização das eleições, prestando contas à Tesouraria da Associação;

IV – adotar outras providências administrativas pertinentes.

§ 1º - Comissão Eleitoral será constituída de, no mínimo, três membros titulares e três suplentes, eleitos pela Assembléia Geral no mês de junho do ano em que ocorrer eleições.

§ 2º - Havendo impedimento de membro titular, este será substituído por um dos suplentes, devendo o Presidente da Comissão Eleitoral convocar novo suplente e outros colaboradores, se necessário.

§ 3º - Os membros da Comissão Eleitoral e seus colaboradores não poderão integrar chapas concorrentes e estão impedidos de manifestar apoio ou pleitear votos para qualquer delas, sob pena de afastamento sumário da Comissão, por decisão da maioria simples desta.

§ 4º - As reuniões da Comissão Eleitoral serão deliberativas, com registro obrigatório em livro próprio, mediante ata.

Art. 36. Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral presidir, até o encerramento, a Assembléia Geral Ordinária respectiva, a partir do momento em que for iniciada a votação para os cargos eletivos da ADEPOL DO BRASIL, proceder a apuração, proclamar o resultado e dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal eleitos.

Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Comissão Eleitoral subscrever com o Secretário a ata da assembléia, providenciando o seu registro no órgão competente.

SEÇÃO III
DO REGISTRO DE CHAPAS E CÉDULAS DE VOTAÇÃO

Art. 37 - Poderão concorrer à eleição para os cargos eletivos da ADEPOL-BRASIL os associados que estejam inscritos previamente em chapa registrada nos seguintes prazos:

I - início no dia 1º (primeiro) de agosto;
II - término às 18h (dezoito horas) do último dia útil do mês de agosto.

Art. 38 - O registro será requerido em petição dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral de que trata o art. 16, inciso V, e deverá conter os nomes dos candidatos para cada um dos cargos eletivos, em chapa completa com denominação própria, devidamente acompanhada do expresso consentimento dos candidatos.

§ 1º - Os candidatos com direito de votar e serem votados deverão estar quites com a tesouraria e no gozo de seus direitos sociais nos dezoito meses anteriores ao mês de julho do ano eleitoral, devendo o Presidente da ADEPOL DO BRASIL divulgar

2º OFICIO DE REG DE PESSOAS JURIDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 S
Brasilia
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA S
O NUMERO:
00050241
28/09/2005

a declaração de regularidade e o número de associados, por entidade, até o último dia útil do mês de junho do mesmo ano.

§ 2º - Os candidatos não poderão concorrer simultaneamente em duas ou mais chapas ou por mais de um órgão.

§ 3º - As chapas deverão ser apresentadas com apoio formal, único e irrenunciável de, no mínimo, cinco órgãos a que alude o art. 30.

Art. 39 - A Comissão Eleitoral terá 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre requerimento de registro da(s) chapa(s), devendo a decisão de indeferimento ser fundamentada.

§ 1º - Deferido o requerimento será feito o registro da chapa em livro próprio, de cuja ordem de lançamento resultará o número de identificação da chapa.

§ 2º - Elidida a causa do indeferimento, será processado normalmente o registro da chapa.

§ 3º - Persistindo a causa do indeferimento, caberá recurso aos membros da ADEPOL-BRASIL, de que trata o art. 31 do Estatuto, que decidirão sobre a matéria em 10 (dez) dias.

§ 4º - A interposição de recurso deverá ser apresentada em até cinco dias contados do deferimento ou indeferimento de registro de chapas.

Art. 40 - As chapas registradas serão impressas em cédula única, na qual deverá constar a sua denominação, número e o nome do candidato à presidência.

§ 1º - A identificação dos demais componentes será feita através de afixação de nominata junto à cabina eleitoral.

§ 2º - No caso de voto por correspondência, a nominata deverá ser divulgada pelo Presidente da Comissão Eleitoral às Entidades Regionais e aos associados, por ocasião da remessa do material eleitoral.

Art. 41 - Na votação por correspondência, a Comissão Eleitoral deverá tomar as providências para que as cédulas de votação cheguem aos eleitores com a devida antecedência.

Parágrafo único - As cédulas remetidas para voto por correspondência serão confeccionadas em papel de cor diferente da que for utilizada para votação pessoal e serão rubricadas pelo presidente da Comissão Eleitoral e por um representante das chapas.

1º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A - LOJA 07/08 - (Av.W3 S.
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA S
ID NÚMERO:
28/09/2005

SEÇÃO IV

DO SISTEMA DE VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS

Art. 42 - Cada associado, em gozo de seus direitos sociais, terá direito a um voto que será exercido pessoalmente ou por correspondência, nos termos deste Estatuto.

Parágrafo Único – Não será permitido o voto por procuração.

Art. 43 - O exercício do voto por correspondência consistirá na remessa do voto em dupla sobrecarta fechada e o sistema de votação obedecerá as seguintes regras:

I - a dupla sobrecarta deverá ser remetida pelo eleitor, através do correio e na forma estabelecida no Regulamento Eleitoral.

II - a remessa deve ser feita ao presidente da Comissão Eleitoral, no endereço que constar no aviso de convocação para efeitos de seu recebimento;

III - pela ordem de chegada deverá ser registrada no livro-protocolo específico ou em programa eletrônico de dados, constando a data de chegada, lugar de origem e nome do remetente, sendo, imediatamente após, depositada em uma urna própria e lacrada;

IV - as sobrecartas serão recebidas impreterivelmente até as 18h (dezoito horas) do dia anterior ao do início da Assembléia Geral;

V - findo o prazo de recebimento será lavrado imediatamente, no mesmo livro ou no relatório de dados, auto circunstanciado do encerramento, que deverá ser firmado pelo Presidente da Comissão Eleitoral e fiscais das chapas concorrentes, se presentes.

§ 1º - Poderá ser interposto recurso impugnatório até o momento que anteceder à lavratura do auto de encerramento da recepção dos votos por correspondência.

§ 2º - A urna lacrada e o respectivo livro-protocolo ou o relatório de dados serão levados ao local onde se realizará a Assembléia Geral.

§ 3º - A critério da Comissão Eleitoral e mediante a aprovação da Diretoria Executiva, na eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal poderá ser utilizado sistema eletrônico de captação e/ou apuração de votos, de forma parcial ou total.

Art. 44 - Nas eleições para os cargos da ADEPOL-BRASIL, a Assembléia Geral será instalada às 9h (nove horas), com a votação e escrutínio realizados, dentro do possível, no mesmo dia.

Art. 45 - Ao ser chamado, o eleitor assinará o livro de registro de votação, receberá a cédula rubricada pela Comissão Eleitoral, e se dirigirá à cabine indevassável, onde escolherá a chapa de sua preferência, voltando em seguida para depositar a cédula na urna instalada perante a Mesa receptora de votos.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 BL A LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 225-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
A Assembléia Geral.
00015024
28/09/2005

Parágrafo único - A eleição terá dois tipos de urnas receptoras:

a) a dos votos por correspondências;
b) a dos votos dos eleitores presentes à Assembléia Geral.

Art. 46 – Concluída a votação, será feita a conferência do número de votantes com o número de cédulas, a saber:

a) verificação das cédulas da urna dos presentes com o livro de votação;

b) das sobrecartas, da urna dos votos por correspondência, com o livro protocolo ou relatório de dados;

c) verificação de dualidade de nome nos livros de votação e de protocolo.

Art. 47 - Exauridas as verificações e sanadas as irregularidades serão retiradas de todas as primeiras sobrecartas, as segundas, com as respectivas cédulas, devolvendo estas para a urna dos votos por correspondência para posterior contagem.

Art. 48 - Serão nulos os votos em cédulas:

a) que contiverem quaisquer palavras ou desenhos estranhos à finalidade da eleição;

b) que identifiquem o eleitor;

c) com rasuras ou emendas.

Art. 49 - Não será apurado o voto da sobrecarta do eleitor cujo nome conste simultaneamente nos dois livros de controle, prevalecendo o voto feito pessoalmente.

Parágrafo único – Inexistindo cédula oficial de votação na sobrecarta, o voto será considerado em branco.

Art. 50 - As dúvidas, impugnações ou reclamações serão decididas de imediato pela Comissão Eleitoral, com recurso para o plenário da Assembléia Geral.

SEÇÃO IV
DA POSSE DOS ELEITOS

Art. 51 - Concluída a apuração dos votos, serão proclamados os resultados e empossados os associados eleitos, pelo Presidente da Comissão Eleitoral, lavrando-se ata circunstanciada do fato.

Parágrafo único. A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal iniciarão o exercício do mandato de acordo com o art. 20.

2º OFICIO DE REG DE PESSOAS JURIDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasilia-D
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
O NUMERO:
000050241
28/09/2005

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52 - A ADEPOL-BRASIL poderá filiar-se a entidades internacionais da mesma natureza.

Art. 53 - O patrono da ADEPOL-BRASIL é o Doutor CORIOLANO NOGUEIRA COBRA, em virtude de sua exemplar atuação como Delegado de Polícia do Estado de São Paulo e do legado cultural que deixou a instituição policial judiciária brasileira.

Art. 54 - A ADEPOL-BRASIL poderá outorgar títulos honoríficos ou beneméritos às pessoas, instituições ou delegados de polícia, em razão de relevantes serviços prestados em defesa da classe e da polícia judiciária nacional, reconhecidos pela Assembléia Geral.

Parágrafo único - A Diretoria Executiva baixará normas reguladoras disciplinando a concessão prevista no caput deste artigo.

Art 55 - À Assembléia Geral compete reformar, no todo ou em parte, este Estatuto, por proposta da Diretoria Executiva ou de no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados, observado o que dispõe o art. 16, § 1º.

Art. 56 - Os órgãos da entidade, previstos no art. 15, poderão baixar atos próprios para o exercício e cumprimento de suas finalidades estatutárias.

Art. 57 - Os integrantes das classes de Delegados de Polícia Federal, Estaduais e do Distrito Federal, já filiados à ADEPOL-BRASIL, permanecem associados em conformidade com o art. 5º.

Art. 58 - Os associados que não puderam cumprir as suas obrigações financeiras com a ADEPOL-BRASIL ficam anistiados do pagamento de suas mensalidades, até o mês dezembro de 2003.

Parágrafo único - É vedado à Diretoria Executiva conceder anistia.

Art. 59 - A Contribuição individual do associado, a que se refere o art. 12 do Estatuto, será aprovada pela Assembléia Geral convocada para esse fim.

Art. 60 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva, *ad referendum* da Assembléia Geral.

Art. 61. O mandato da atual Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, eleitos para o Biênio 2003/2005, encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de 2005.

Art. 62 - Este Estatuto entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela Assembléia Geral, revogadas as disposições em contrário.

Brasília-DF, 17 de dezembro de 2003

JOSÉ CARLOS WEBER
Presidente

WLADIMIR SERGIO REALE
Advogado
OAB/RJ 003.803.D

VISTO:

Em 10 de agosto de 2005.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

Apresentado hoje,protocolo e registrado sob nº:
000050241
Anotado a margem do Registro nº:
000000301A
Brasília, 28/09/2006
Antonio Fernandes Queiroz de Sousa
Escrevente Autorizado

09/04/97

101

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.494-3 DISTRITO FEDERAL

RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL BRASIL
ADVOGADO: WLADIMIR SÉRGIO REALE
REQUERIDO: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
REQUERIDO: CONGRESSO NACIONAL

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, **PRATICADOS CONTRA CIVIL**, POR MILITARES E POLICIAIS MILITARES - **CPPM**, ART. 82, § 2°, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 9299/96 - INVESTIGAÇÃO PENAL EM SEDE DE I.P.M. - **APARENTE** VALIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA LEGAL - **VOTOS VENCIDOS** - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal - vencidos os Ministros CELSO DE MELLO (Relator), MAURÍCIO CORRÊA, ILMAR GALVÃO e SEPÚLVEDA PERTENCE - entendeu que a norma inscrita no art. 82, § 2°, do **CPPM**, na redação dada pela Lei n° 9299/96, reveste-se de **aparente** validade constitucional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por maioria de votos, em indeferir o pedido de medida liminar, vencidos os Ministros CELSO DE MELLO (Relator), MAURÍCIO CORRÊA, ILMAR GALVÃO E SEPÚLVEDA PERTENCE (Presidente).

Brasília, 09 de abril de 1997.

SEPÚLVEDA PERTENCE - PRESIDENTE

CELSO DE MELLO - RELATOR

STF - Seção de Polícia de Acórdãos
40

09/4/97 PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.494-3 DISTRITO FEDERAL
(Medida Liminar)

RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL BRASIL
ADVOGADO: WLADIMIR SÉRGIO REALE
REQUERIDO: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
REQUERIDO: CONGRESSO NACIONAL

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO - (Relator): A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - **ADEPOL** ajuíza ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, impugnando o § 2° do art. 82 do **CPPM**, com a redação dada pela Lei Federal n° 9.299, de 07 de agosto de 1996, cujo teor é o seguinte, **verbis**:

> *"Art. 82 - O foro militar é especial, e, **exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil**, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:*
> .....
> *§ 2° - **Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.**"*

A autora da presente ação direta sustenta que o preceito normativo ora impugnado foi elaborado com ofensa à norma inscrita no art. 144, § 1°, IV, e § 4°, da Constituição Federal, enfatizando (**fls. 9/10**):

> *"Como se verifica, desde logo, o dispositivo impugnado é ofensivo à Constituição Federal, pois a Lei Federal 9.299, de 7 de agosto de 1996, ao instituir no § 2° do art. 82 do Código de Processo Penal Militar, o procedimento*

de inquérito policial militar para a apuração dos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, para posterior ação penal perante a Justiça comum, atenta flagrantemente contra o inciso IV do § 1° e § 4°, ambos do art. 144 da Carta da República.

Cumpre ter presente, dentro desse contexto, que a investigação policial nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, tem no inquérito policial (e não no I.P.M.) o instrumento de sua formalização, alçado pela sua importância ao patamar constitucional, cf. art. 129, VIII c/c art. 144, parágrafos 1°, inciso IV e 4°. Constitui, inequivocamente, procedimento administrativo de caráter essencialmente apuratório para esses crimes. Trata-se de peça informativa constitucionalmente adequada, cujos elementos instrutórios permitem, mediante a deflagração da competente ação penal pública o julgamento pelo Júri (art. 5°, XXXVIII da C.F.)."

O Senhor **Presidente da República**, nas informações que lhe foram previamente requisitadas, sustentou a validade constitucional da regra legal ora questionada, assim argumentando (**fls. 79**):

"*12. A norma sob comento deslocou o foro para a justiça comum, todavia, quanto à particularidade em exame, não transmudou a qualidade de servidor militar, atribuindo-lhe a condição de civil. Manteve o servidor sob a égide do Código de Processo Penal Militar, em relação à competência para apurar o ilícito de que se trata, pois atentou para a natureza e as especificidades da função militar, objetivo que se tornaria mais vulnerável se se mantivessem os militares submetidos à investigação a ser efetuada pela polícia federal.*

13. Face a essas peculiaridades inerentes à atividade militar, com a simples modificação de foro, a Lei n. 9.299 não teria inserido, sequer implicitamente, na esfera de competência da polícia federal a investigação dos crimes sob comento, nem isto resulta dos arts. 5°, XXXVIII, e 144, § 4°, da Constituição, em virtude do exposto e de o art. 8°, letra a, do Decreto-lei n. 1.002, de 1969, ser compatível com a instituição do júri, sendo defeso negar-lhe aplicação, posto que em vigor.

14. Persiste reservada à polícia judiciária militar, destarte, a apuração dos crimes dolosos contra a vida, cometidos contra os civis e imputados aos servidores militares".

Havendo pedido de medida cautelar, submeto essa postulação à apreciação do Egrégio Plenário desta Suprema Corte.

É o relatório.

V O T O

O **SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO - (Relator): Preliminarmente**, reconheço **qualificar-se** a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - **ADEPOL** como entidade de classe de âmbito nacional, investida de legitimidade ativa **ad causam** para a instauração do controle normativo abstrato perante esta Suprema Corte.

De outro lado, entendo configurado, na espécie, o requisito da pertinência temática, que se caracteriza pelo **nexo de afinidade** entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a presente ação direta e o conteúdo material da norma por ela impugnada nesta sede processual.

A **jurisprudência** do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da cláusula inscrita no art. 103, IX, da Carta Política - e após definir o vínculo de pertinência temática como requisito caracterizador da própria legitimidade ativa **ad causam** das entidades de classe e das confederações sindicais para o processo de controle abstrato de constitucionalidade (**ADIn 138-RJ**, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - **ADIn 396-DF**, Rel. Min. PAULO BROSSARD - **ADIn 1.037-SC**, Rel. Min. MOREIRA ALVES - **ADIn 1.096-RS**, Rel. Min. CELSO DE MELLO - **ADIn 1.159-AP**, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - **ADIn 1.414-RS**, Rel. Min. SYDNEY SANCHES) -, **reconheceu** que a ADEPOL **dispõe** de qualidade para agir em sede

jurisdicional concentrada, **sempre** que o conteúdo normativo da regra estatal impugnada suscitar a discussão sobre questões concernentes às prerrogativas institucionais, direitos e interesses dos Delegados de Polícia (**ADIN 1.115-DF**, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; **ADIN 1.138-RJ**, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; **ADIN 1.336-PR**, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI; **ADIN 1.488-DF**, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; **ADIN 1.489-RJ**, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI).

No caso, **existe** o nexo de pertinência temática, eis que o **conteúdo** da norma impugnada (investigação policial-militar de crimes dolosos contra a vida de civil, praticados por policiais militares ou membros das Forças Armadas, **agora** sujeitos à competência da Justiça comum) **afeta**, de modo direto, as atividades de polícia judiciária que incumbem, **privativamente**, aos Delegados de Polícia (**fls. 718**).

Passo, em conseqüência, a apreciar o pedido de suspensão cautelar da eficácia da norma legal impugnada.

Impõe-se reconhecer, desde logo, que a edição da Lei n. 9.299, de 07/8/96 - que **altera** disposições constantes do Código Penal Militar (**art. 9°**) e do Código de Processo Penal Militar (**art. 82**) - foi motivada por **fatos extremamente perturbadores** revelados no curso de investigação legislativa, realizada por Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a eliminação física de crianças no Brasil.

Como **decorrência** dos trabalhos investigatórios promovidos por essa C.P.I. - que constatou a **gravíssima** participação de membros da Polícia Militar na **execução criminosa** de crianças e adolescentes em nosso País -, **adveio** a apresentação de projeto de lei destinado a descaracterizar, como delitos castrenses, os ilícitos penais cometidos por policiais militares no exercício da função de policiamento ostensivo, para viabilizar o julgamento desses agentes públicos por órgão competente (inclusive o Tribunal do Júri) vinculado à Justiça comum.

Esse aspecto da questão - que faz ressaltar o motivo impulsionador da proposta de reformulação legislativa concernente à outorga, à Justiça comum, de competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares nos ilícitos penais referidos - **foi destacado** pelo Senhor Presidente da República na Mensagem com que encaminhou, **em 20/8/96**, ao Congresso Nacional, projeto de lei destinado a **alterar** a Lei n. 9.299, de 07/8/96, **inclusive** a derrogar a própria norma ora objeto de impugnação nesta sede processual.

Torna-se importante salientar que o Senhor Presidente da República, ao acolher a Exposição de Motivos subscrita pelo eminente Ministro Nelson Jobim, não só **ressaltou** os fatos subjacentes à **gênese** da Lei n. 9.299/96, como também **fez a crítica legítima** das várias imperfeições que afetam o diploma legislativo em referência,

inclusive aquelas que concernem à regra legal ora impugnada nesta sede de controle normativo abstrato:

> "2. A Comissão parlamentar de Inquérito encarregada de investigar homicídios cometidos contra crianças e adolescentes no País trouxe à tona um tema que já vem recebendo atenção dos membros do Congresso Nacional há alguns anos: a crescente incidência de crimes praticados por policiais militares contra civis no exercício de função de policiamento.
>
> 3. Tal fato, que decorre da crença da impunidade oriunda da sujeição desses infratores ao foro especial militar, estava a exigir urgente reformulação das leis substantiva e processual militares, de sorte a atribuir à Justiça Comum o processo e julgamento de crimes dessa natureza.
>
> 4. Em razão disso é que se fez editar a recente Lei nº 9.299, de 7 de agosto de 1996, oriunda do Projeto de Lei nº 2.801, de 1992, que nasceu de proposta da referida Comissão Parlamentar de Inquérito.
>
> 5. Convém esclarecer que, muito embora o projeto de lei acima referido estivesse eivado de imperfeições redacionais que, por si só, ensejariam seu desacolhimento, o fim por ela visado não permitiu que o Poder Executivo postergasse a solução desse problema, com o veto ao Projeto de Lei nº 2.801, de 1992, para o subseqüente encaminhamento de outra propositura legislativa.
>
> 6. Por esse motivo, optou por apresentar projeto de lei corrigindo as inadequações tão logo entrassem em vigor as novas regras do Código Penal e de Processual Penal Militares.
>
> 7. Assim, o projeto de lei que ora encaminho a Vossa Excelência objetiva, em suma, corrigir defeitos evidentes da Lei nº 9.299, de 1996, os quais passarei, de maneira breve, a apontar.
>
> 8. O teor do parágrafo único acrescido ao art. 9º do Código penal Militar causa espécie ao leitor. Por essa norma, compete à Justiça Comum o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar, delito esse militar, já que se insere esse parágrafo no bojo de artigo que assim considera determinadas condutas.
>
> 9. Ora, a Constituição Federal é de clareza cristalina: compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei, nos termos de seu art. 124.
>
> 10. Como admitir-se, então, a nova lei, se a inconstitucionalidade é um vício insanável?

> *11. Ter-se-á que se socorrer o intérprete de regras de hermenêutica para afastar esse vício. E aí encontrará o fato de ser permitido à lei ordinária proceder a conceituação de crime militar, tendo sido suficiente, pois, que, para atingir, com acerto, seu desiderato, o legislador excluísse os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar de conceito de crime militar, sem qualquer referência à Justiça Comum, porque a ela passará automaticamente a competência do processo e julgamento do crime que não mais integra o conceito de crime militar.*
>
> *12. Além do mais, não foi prudente a lei, ao fixar a competência do Juízo em razão do elemento subjetivo da conduta, até mesmo porque, não se define de modo claro qual o momento processual em que isso ocorrerá e a quem caberá decidir sobre essa questão.* ***Pela redação do § 2° do art. 82 do Código de Processo Penal Militar, pressupõe-se, inclusive, um pré-julgamento na fase do inquérito, o que poderá acarretar insegurança jurídica.***
>
> *13. Acrescentem-se, ainda, as conseqüências negativas que advirão da sentença que declarar ter o agente praticado o crime com culpa e, em decorrência disso, demonstrar a incompetência do Juízo.*
>
> *14. Não se pode esquecer, também, que o legislador não foi feliz ao retirar da competência da Justiça Militar apenas os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por policiais militares, deixando de atribuir-lhe o processo e julgamento de outros delitos contra a pessoa, de similar gravidade e que acontecem com igual freqüência, a exemplo do crime de lesões corporais.*
>
> *15. Fica evidente, então, que a nova lei se afastou do que originalmente se pretendia minorar: a violência contra o cidadão, não só aquela que conduz à morte, mas, também, aquela que lhe ofende a integridade corporal. Assim, além de conter inúmeras impropriedades redacionais, que poderão onerar o Poder Judiciário com conflitos de competência, a norma jurídica vigente tem campo de aplicação restrito: apenas os crimes dolosos contra a vida de civil cometidos por militares, o que o presente projeto de lei pretende corrigir."* **(grifei)**

Torna-se evidente, pois, Sr. Presidente, que tanto a Lei n. 9.299/96 (não obstante as críticas procedentes que lhe vêm sendo feitas) quanto as diversas iniciativas representadas por projetos de lei submetidos à consideração do Congresso Nacional pelo próprio Presidente da República e pelo ilustre Deputado Federal Hélio Bicudo

nada mais exprimem senão o **inequívoco desejo** de dispensar aos **policiais militares**, quando eventualmente sujeitos a medidas de persecução penal por delitos supostamente cometidos no desempenho das funções de policiamento ostensivo, o **mesmo** tratamento penal e jurídico-processual aplicável aos agentes e autoridades da Polícia Civil.

Fatos recentes que ainda pulsam na consciência coletiva da Nação, despertando-lhe o **justo** sentimento de **profunda** indignação, **associados** aos próprios motivos que, em 1992, fizeram a C.P.I. das Crianças e Adolescentes propor, **em favor da preservação da vida**, a adoção de medidas tendentes a **impedir** o abuso policial-militar e a **reduzir** significativamente os índices de inaceitável impunidade generalizada, **tornam essencial que se construa**, com estrita observância do que dispõe a Carta Política, **um sistema organizado de proteção social contra a violência arbitrária da Polícia Militar** (lamentavelmente em processo de contínua expansão) **e** de imediata reação estatal - sempre respeitados os princípios que regem a garantia do **due process of law** - que permita seja imposta justa punição, por juízes e Tribunais **comuns** e **independentes**, aos integrantes dessa corporação que se vejam acusados da prática de ilícitos penais no exercício das **funções ordinárias de policiamento ostensivo**.

Vê-se, desse modo, Sr. Presidente, que razões de ordem política e doutrinária **ou** motivos de caráter corporativo e

estamental **não podem** justificar que se dispense a qualquer organismo policial tratamento diferenciado que assegure a seus agentes o inaceitável privilégio da **investigação reservada** e da **jurisdição doméstica**.

Não constitui demasia acentuar, Sr. Presidente, que **qualquer política de segurança pública** deve ter por fundamento básico a preocupação do Poder Público com a proteção das pessoas, da comunidade e dos valores essenciais por elas representados.

Mais do que isso, o Estado, ao aparelhar-se para prevenir e reprimir a criminalidade deve, **sempre**, ter presente a **necessidade de respeitar**, em igualdade de condições, os direitos fundamentais do cidadão.

Bem por isso, Sr. Presidente, é preciso **advertir** esses setores marginais que atuam **criminosamente** na periferia das corporações policiais que **ninguém**, absolutamente ninguém - **inclusive a Polícia Militar** - está acima das leis.

Vivemos sob o império de uma Constituição cuja notável **declaração de direitos** confere garantias reais aos cidadãos em face de comportamentos abusivos do Poder Público, protegendo-os contra condutas criminosas dos agentes do Estado.

É **intolerável** que agentes policiais tomem a lei em suas mãos, para, **com abuso de seu poder**, desprezarem direitos essenciais que **pertencem** aos cidadãos.

É **inaceitável** que a Polícia se converta em um instrumento de suplício das pessoas, **mesmo daquelas que figuram como suspeitas ou acusadas da prática de qualquer ato criminoso**, dispensando-lhes tratamento cruel, degradante e humilhante que só faz revelar - na concreção desses gestos incompatíveis com os valores essenciais consagrados pela Constituição da República - uma sombria vocação para a prática criminosa da violência arbitrária.

A Lei n. 9.299/96 - mesmo insuficiente aos fins a que se destina (e daí a proposta de sua reformulação, por iniciativa do Presidente da República e do Deputado Hélio Bicudo) - **emergiu** desse contexto evidenciador de violência criminosa constante que absurdamente impregna a atuação da Polícia Militar em situação de policiamento ostensivo, vocacionada a **neutralizar** focos perigosos de insubmissão policial-militar ao império da Constituição, da lei e da ordem democrática.

A preocupação social com condutas desviantes, reveladas com assustadora freqüência por maus policiais militares, torna imperioso **repelir** qualquer ensaio de interpretação que possa conduzir à **frustração** dos objetivos maiores que justificaram, como precedentemente já enfatizado, a edição da Lei n. 9.299/96.

Tive o ensejo de demonstrar, logo no início deste voto, que a Lei n. 9.299/96 realizou, **de maneira incompleta**, o objetivo maior de submeter o policial militar, **em qualquer delito praticado no exercício da função de policiamento ostensivo**, à competência penal da **Justiça comum**.

Com essa lei, deu-se um passo que, embora significativo, não exprime o generalizado sentimento social que reclama, para os policiais militares em tal situação, o **mesmo** tratamento jurídico e processual já dispensado aos membros integrantes da corporação policial civil.

Na realidade, **intensifica-se** a tendência - que agora **parece** assumir impulso de caráter quase irresistível - de **retorno** à prática consagrada pela **Súmula 297** do STF.

Como sabemos, os crimes cometidos por policiais militares, em serviço de policiamento ostensivo, **foram** quase sempre tradicionalmente qualificados como delitos sujeitos à competência penal da Justiça comum.

Foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ao enunciar a **Súmula 297**, firmou orientação jurisprudencial no sentido de que "*Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos*

penais, sendo competente a Justiça Comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles".

É certo que essa orientação jurisprudencial veio a ser abandonada pelo Supremo Tribunal Federal, em função da reforma introduzida pela EC n. 7/77 ("pacote de Abril"), que, ao modificar a redação do art. 144, § 1°, d, da Carta Federal de 1969 - e atendendo aos desígnios dos curadores do regime militar imposto pelo golpe de Estado praticado contra as instituições democráticas em 1964 - **submeteu** os policiais militares, pelos delitos militares que viessem a praticar - ainda que no exercício de função de policiamento ostensivo - à competência penal da Justiça Militar dos Estados-membros (**RTJ** 87/460 - **RTJ** 89/92, **v.g.**).

Hoje, no entanto, propugna-se pela **restauração** da antiga prática fundada na tradição constitucional brasileira e na jurisprudência dos Tribunais, **inclusive desta Suprema Corte**, consagradora da competência penal da Justiça comum para processar e julgar policiais militares que hajam cometido ilícitos penais no exercício de suas funções ordinárias de policiamento ostensivo.

A Lei n. 9.299/96, como já enfatizado, e não obstante as imperfeições nela existentes, representou um pequeno passo no sentido dessa antiga prática institucional.

Esse diploma legislativo, ao introduzir modificações no art. 9° do **CPM**, estabeleceu regra de importância fundamental que **descaracteriza**, como delito militar, o crime doloso contra a vida de vítima civil, praticado por militar ou policial militar.

A norma consubstanciada no **parágrafo único** do art. 9° do **CPM**, que foi introduzido pela Lei n. 9.299/96, tem o seguinte conteúdo material:

> "*Os crimes de que trata este artigo, **quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil**, serão da competência da justiça comum.*" (**grifei**)

A mesma Lei n. 9.299/96, ao reformular o texto constante do art. 82 do Código de Processo Penal Militar, deu-lhe a seguinte redação:

> "Art. 82 O foro militar *é especial, e, **exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil**, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:*
> § 1°.....
> § *2° **Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.***"

A entidade autora **sustenta** que a norma legal ora impugnada - **CPPM**, art. 82, § 2°, **com** a redação dada pela **Lei n. 9.299/96** - conflita, de maneira frontal, com o texto da Constituição da República, posto que esta outorga à Polícia Federal, **com exclusividade**, o exercício das funções de polícia judiciária no plano da União (**CF**, art. 144, § 1°, IV), e defere à Polícia Civil - **ressalvadas** a competência federal e a ocorrência excepcional de crime militar - a atribuição de igualmente desempenhar, no âmbito

dos Estados-membros e do Distrito Federal, a atividade concernente à polícia judiciária, procedendo, em conseqüência, à apuração das infrações penais, **exceto**, como já enfatizado, aquelas de natureza militar ou os ilícitos sujeitos ao poder de investigação da União Federal (**CF**, art. 144, § 4°).

Bem por isso, a ADEPOL - após enfatizar que a investigação penal dos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, tem, agora, no inquérito policial comum (**e não mais no I.P.M.**), o instrumento ordinário de sua realização - assevera (**fls. 9/10 e 12**):

> *"Como se verifica, desde logo, o dispositivo impugnado é ofensivo à Constituição Federal, pois a Lei Federal 9.299, de 7 de agosto de 1996, ao instituir no § 2° do art. 82 do Código de Processo Penal Militar, o procedimento de inquérito policial militar para a apuração dos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, para posterior ação penal perante a Justiça comum, atenta flagrantemente contra o inciso IV do § 1° e § 4°, ambos do art. 144 da Carta da República.*
>
> *Cumpre ter presente, dentro desse contexto, que a investigação policial nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, tem no inquérito policial (e não no I.P.M.) o instrumento de sua formalização, alçado pela sua importância ao patamar constitucional, cf. art. 129, VIII c/c art. 144, parágrafos 1°, inciso IV e 4°. Constitui, inequivocamente, procedimento administrativo de caráter essencialmente apuratório para esses crimes. Trata-se de peça informativa constitucionalmente adequada, cujos elementos instrutórios permitem, mediante a deflagração da competente ação penal pública, o julgamento pelo Júri (art. 5°, XXXVIII da C.F.).*
>
> .....
>
> *É preciso remarcar que o princípio da exclusividade das funções de polícia judiciária, a cargo das autoridades policiais (delegados de polícia federais e estaduais) só admite a exceção na parte final do*

parágrafo 4° do art. 144 da C.F., isto é, as infrações penais militares ..."

Com a só exceção dos delitos militares, cuja apuração é realizada no âmbito de investigação penal (**I.P.M.**) dirigida por autoridade policial militar, no exercício das atribuições de polícia judiciária militar - consoante expressamente prescreve a própria Constituição da República (art. 144, § 4°, **in fine**) -, os **demais** ilícitos penais expõem-se à ação investigatória dos órgãos estatais que, no plano da União (**Polícia Federal**) ou na esfera dos Estados-membros ou do Distrito Federal (**Polícia Civil**), exercem as funções de polícia judiciária.

Na realidade, a Constituição da República instituiu uma repartição material de competência investigatória entre a União e os Estados, **reservando** às autoridades policiais militares, **em sede de I.P.M.**, unicamente a atribuição de identificar a autoria e apurar a materialidade dos delitos militares, tais como definidos em lei.

A norma legal ora impugnada determina que, nos delitos dolosos contra a vida, cometidos contra civil por membros da Polícia Militar ou das Forças Armadas (infrações penais estas **agora** incluídas na competência da Justiça comum), sejam tais ilícitos - não obstante despojados de natureza militar - objeto de apuração em investigação policial militar, restringindo **indevidamente**, desse modo, a **atribuição constitucional** que confere à Polícia Federal e à

Polícia Civil dos Estados-membros a prerrogativa da investigação penal.

Cumpre ter presente, neste ponto, a **justa crítica** feita, ao texto normativo ora impugnado, pelo eminente Deputado HÉLIO BICUDO (PT-SP), que assim se pronunciou a respeito da Lei n. 9.299/96 e, em especial, sobre a própria norma objeto da presente argüição de inconstitucionalidade (**fls. 36**):

> *"Em 16 de julho, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o substitutivo aprovado pelo Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 13/96. A redação final encaminhada ao Presidente da República para sanção foi desvirtuada pela pressão das Justiças Militares estaduais e pelas polícias militares, contendo imperfeições técnicas e limites materiais que não foram intencionalmente corrigidos por ambas as Casas do Congresso.*
>
> *Pelo projeto aprovado, a Justiça comum somente terá competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civil, não fazendo distinção entre crimes militares praticados por membros das Forças Armadas e integrantes das polícias militares.*
>
> .....
>
> *Permanecem sob a jurisdição da Justiça Militar, além dos crimes cometidos contra a autoridade militar e a disciplina militar, os crimes contra a pessoa como o homicídio culposo, a lesão corporal, os espancamentos, o constrangimento ilegal e os crimes cometidos contra o patrimônio, dentre outros. Vê-se, pois, que a competência da Justiça Militar permanece, na sua essência, intacta.*
>
> *Por outro lado, como inexistem 'inocentes' no Parlamento brasileiro, como, aliás, em qualquer Parlamento, desde a emenda aglutinativa vencedora na Câmara, de autoria do então líder do PMDB Genebaldo Corrêa, buscou-se inviabilizar o projeto, quando se deixou de distinguir entre crimes militares praticados por membros das Forças Armadas e delitos cometidos por PMs, contando, naturalmente, com a intervenção dos Ministros militares, que, apanhados como Pilatos no credo, não poderiam concordar com a solução dada, constrangedora de suas atividades no cumprimento de suas atribuições.*
>
> *O projeto incorre em inconstitucionalidade flagrante ao estabelecer que, nos crimes dolosos contra a vida,*

praticados contra civil, caberá à Justiça Militar a remessa dos autos do inquérito policial militar à Justiça comum.

Com isso, o inquérito permanecerá sob a responsabilidade da autoridade policial militar, mesmo em se tratando de crime doloso contra a vida, que, pela alteração contida no próprio projeto, é da competência da Justiça comum. Assim, o dispositivo afronta o art. 144, § 4°, da Constituição, que define a competência das polícias civis para o exercício das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, conduzindo o inquérito civil que dará suporte à ação penal perante a Justiça comum.

Na verdade, o projeto, tal como subiu à sanção, despreza claras normas constitucionais a propósito da definição do que seja um delito militar. Tem, por outro lado, defeitos substanciais e formais que não lhe dão as perspectivas objetivadas pelo Plano Nacional de Direitos Humanos quando propõe a transferência - como medida saneadora da violência policial - da competência das Justiças Militares das PMs para Justiça comum, no processo e julgamento dos crimes de policiamento, considerado este como atividades eminentemente civil.

Mas também é verdade que, sancionado o projeto, passam desde logo, dentre outros, para Justiça comum os crimes do Carandiru, de Corumbiara e Eldorado dos Carajás. Daí ter sido a sanção uma natural opção política, diante da opinião pública nacional e internacional.

É claro que a opção feita, pela sanção, não põe termo à questão, pois se faz de mister (...) o alargamento da competência da Justiça comum para abranger, sem exceção, os crimes praticados nas atividades de policiamento, como consta de novo projeto, de nossa autoria, apresentado em julho passado e já em tramitação.

.....

Em qualquer hipótese, é importante uma decisão mais transparente, que caminhe no sentido da democratização das polícias militares, para que todos os cidadãos, que são iguais perante a lei, sejam julgados pela mesma Justiça. Em suma, de uma decisão que imponha, com a maior urgência, o que está escrito pelo Presidente em seu Plano Nacional de Direitos Humanos.

Assim o esperam as comunidades nacional e internacional."

Tenho para mim - presentes todas essas considerações - que se revela extremamente plausível a pretensão jurídica ora deduzida pela autora nesta sede processual.

É que, **não mais competindo**, à Justiça Militar, o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida, praticados por policiais militares ou membros das Forças Armadas contra civil, **nada** pode justificar - **especialmente** ante as regras inscritas no art. 144, § 1°, IV, e § 4°, da Carta Política - que tais infrações penais **continuem** sendo objeto de investigação, **em I.P.M.**, pela autoridade policial militar, com evidente **usurpação** da atribuição investigatória **constitucionalmente** outorgada à Polícia Federal ou à Polícia Civil dos Estados-membros, **conforme o caso**.

Convém referir, neste ponto, que o próprio **CPPM**, ao dispor sobre as atribuições da polícia judiciária militar, delimita, claramente, o âmbito da sua competência investigatória, acentuando, nesse sentido, que "*Compete à polícia judiciária militar: a) apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria...*" **(art. 8°, a)**.

Assim sendo - e considerando que se revela **conveniente** a suspensão cautelar de eficácia da norma legal ora impugnada, para evitar possíveis conflitos de competência e/ou de atribuições, com **graves** reflexos sobre a apuração da verdade real e, **até mesmo**, sobre os direitos das pessoas eventualmente indiciadas (que podem vir a sofrer sérias restrições ditadas por medidas de coerção pessoal e/ou patrimonial) -, **defiro** o pedido de medida liminar e, em conseqüência, **suspendo**, com efeito **ex nunc**, a execução e a aplicabilidade do art. 2° da Lei n. 9.299, de 07/8/96, que deu nova

redação ao § 2° do art. 82 do Código de Processo Penal Militar (fls. 34).

É o meu voto.

/fcbs.

09/04/97 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1494-3 DISTRITO FEDERAL

Ver: 24.03.97

VOTO

O SR. MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA: - Sr. Presidente, mantendo essa perplexidade, prefiro acompanhar o eminente Relator para suspender a eficácia dessa norma. Tanto mais que suspensa, pelo meu sentir, não vejo que haja nenhum prejuízo na apuração dos fatos delituosos, porque, se for crime civil, o inquérito será mandado para a autoridade civil.

Por isso, acompanho S. Exa., pois estou admitindo que, na hipótese, há incompatibilidade da norma impugnada em face ao § 4° do art. 144 e, também, do § 1°, inciso IV, da Constituição Federal.

Defiro a cautelar.

09/04/97 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1494-3 DISTRITO FEDERAL

V O T O

(MEDIDA LIMINAR)

O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO: Senhor Presidente, vou deferir o pedido de suspensão cautelar da vigência da norma sob enfoque.

E o faço, tendo em vista que, se mantida, poderia ser interpretada como exigente de que o inquérito, necessariamente, seja instaurado, em qualquer circunstância, perante a Justiça Militar, mesmo em crime de homicídio doloso contra a vida, o que não poderia ser aceito, posto que competente para julgamento, no caso, a Justiça comum.

É certo que a sua suspensão poderia dar margem à interpretação contrária, seja, a de que, em qualquer caso de homicídio doloso praticado por militar, não haverá inquérito válido se não instaurado pela Polícia Civil, mesmo naquele em que a **persecutio criminis**, iniciada perante a Polícia Militar, em face de lesões corporais, conduzisse à revelação da prática de tentativa de homicídio.

Não tenho dúvida de que, ante as duas hipóteses, a segunda se mostra como mais suscetível de conduzir a erros que terão efeito decisivo sobre a validade de medidas constritivas eventualmente

postas em prática no curso da investigação, como, **v.g.**, o auto de prisão em flagrante.

No sentido apontado, o meu voto.

* * * * * * * *

STF 102/002

Imprensa Nacional

09/04/97 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1494-3 DISTRITO FEDERAL

MEDIDA LIMINAR

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente, creio que só devemos partir para a concessão de liminar quando o preceito que se ataca, em relação ao qual ela é pleiteada, exsurge, ao primeiro exame, conflitante com a Carta Constitucional. Mesmo assim, devemos sempre perquirir o concurso do segundo pressuposto, em face da relevância, com o primeiro, que é o risco de manter-se, com plena eficácia, o dispositivo atacado. Aí, recordo o que já ouvi, várias vezes, do Ministro Sydney Sanches, nesta Corte: "No campo do exame do risco, precisamos considerar a bilateralidade e sopesar o que tem o peso maior."

Atravessamos uma quadra muito infeliz no tocante à Polícia Militar, em que fatos inimagináveis vieram a público, escandalizando, a mais não poder, a sociedade. Todavia, não podemos deixar de reconhecer que a segurança, em si, também é proporcionada, a essa mesma sociedade, pela Polícia Militar; não podemos olvidar o princípio da razoabilidade, sempre a conduzir à presunção não do extraordinário, não do excepcional, não de posições tendenciosas, mas aquelas de padrão médio, o padrão do homem médio. Não coloco, de forma alguma, sob suspeição a atuação da Polícia Militar. Creio que

os fatos ocorridos devem merecer o crivo mais severo possível. Todavia, não posso assentar, de início, que, tendo começado o inquérito, o qual visa à apuração sumária do fato - e o preceito atacado não revela que ele somente será remetido à Justiça comum após conclusão -, no âmbito policial militar, será um inquérito viciado, em que pese a atuação de um outro órgão junto à Justiça Militar, que é o Ministério Público. Acredito na fiscalização do meu órgão de origem, em se cuidando dos diversos segmentos.

Há um outro dispositivo, no Código de Processo Penal Militar, que cola segurança à apuração dos fatos. Refiro-me à impossibilidade de arquivamento pela autoridade policial.

Creio que a concessão da liminar, a esta altura, não prestará obséquio à almejada segurança jurídica, sempre muito cara numa sociedade democrática. Levará, sim, a uma descrença maior no aparelho policial-militar. Tomo o § 2º em exame como a conduzir à convicção de que, ocorrido um fato a envolver policial militar - elemento e natureza objetiva -, deve-se ter a instauração inicial do inquérito no âmbito militar. O homicídio, a apuração de indícios da ocorrência, está sempre no âmbito subjetivo, isso considerado o dolo.

Não entendo que se tenha no dispositivo em comento, autorização para que se conclua, às inteiras, o próprio inquérito. Evidentemente, a autoridade policial militar, entendendo pela existência de indícios da ocorrência de crime doloso contra a vida, procederá, na esfera da absoluta normalidade, à remessa dos autos do inquérito policial militar à Justiça comum.

Imprensa Nacional

Peço vênia ao nobre Ministro Relator para, portanto, sopesar o risco de manter-se com plena eficácia o preceito, e o risco de, a esta altura, com um desgaste enorme para a Instituição Militar, deferir-se a medida acauteladora e suspender-se o dispositivo atacado.

Indefiro a liminar.

É o meu voto.

****

09/04/97 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.494-3 DISTRITO FEDERAL - Medida Liminar

V O T O

O Sr. Ministro **CARLOS VELLOSO**: - Sr. Presidente, à Justiça Militar Estadual compete julgar os policiais militares nos crimes militares praticados pelos mesmos. Os crimes militares são definidos em lei (C.F., art. 125, § 4°).

Esta é a regra.

A lei ordinária, a qual compete definir os crimes militares, excepciona: os crimes dolosos contra a vida, praticados pelos policiais militares, contra civis, serão da competência da Justiça comum: Lei 9.299, de 07.08.1996. Excepcionou-se, portanto, a regra. Esses crimes, contidos na exceção, serão da competência da Justiça comum.

Mas a própria lei, que assim procedeu, estabeleceu que, "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum".

É dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. Noutras

palavras, a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso ou não; se doloso, encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do inquérito policial militar. É a lei, então, que deseja que as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar.

É claro que o exame primeiro da questão — se doloso ou não o crime praticado contra civil — não é um exame discricionário, isento do controle judicial. Não. Esse exame está sujeito ao controle judicial, mediante os recursos próprios e, inclusive, pelo **habeas corpus**.

Mas o que deve ser reconhecido é que o primeiro exame é da Justiça Militar, que, verificando se o crime é doloso, encaminhará os autos do IPM à Justiça comum. É o que está na lei.

Posta a questão em tais termos, força é concluir que a Polícia Civil não pode instaurar, no caso, inquérito. O inquérito correrá por conta da Polícia Judiciária Militar, mediante inquérito policial militar. Concluído o IPM, a Justiça Militar decidirá, remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se trata de crime doloso praticado contra civil.

STF 102.002 Imprensa Nacional

Registro novamente: este julgamento não se constitui num julgamento imodificável. Estará ele sujeito ao controle judicial, através dos recursos próprios, inclusive do **habeas corpus**.

Com estas breves considerações, peço licença ao Sr. Ministro Relator para, divergindo do seu douto voto, indeferir a cautelar.

STF 102 (10/2) Imprensa Nacional

09/04/97 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.494-3 DISTRITO FEDERAL
(Medida Liminar)

V O T O

O SENHOR MINISTRO SYDNEY SANCHES: -

Sr. Presidente, a meu ver, o § 2° do art. 82 da Lei nº 9.299, de 07.08.1996, impõe a instauração de inquérito policial militar sempre que houver suspeita de que um militar haja praticado crime doloso contra a vida de civil. Se no inquérito os elementos informativos forem no mesmo sentido será obrigatória a remessa dos autos à Justiça comum.

Boa ou má, foi uma opção do legislador, que não considero inconstitucional. Até porque não impede que se instaure, paralelamente, outro inquérito na Polícia Civil. Se, após os dois inquéritos, houver conflito de competência ou de jurisdição, ele se resolverá pelos meios previstos na Constituição e nas leis processuais.

Neste primeiro exame, não vejo relevância na argüição de inconstitucionalidade. Por essa razão, peço vênia para, divergindo do Relator, acompanhar os que dele dissentem, indeferindo a cautelar.

09/04/1997 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.494-3 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA - Sr. Presidente. Peço vênia para breve consideração a respeito de algo que me parece fundamental: a natureza do inquérito policial.

O que é o inquérito policial dentro do contexto do processo penal e do processo persecutório criminal?

Atividade, por natureza, materialmente administrativa, realizada com características de autonomia funcional, o inquérito policial constitui fase preliminar do processo penal, cuja definitiva instauração, em princípio, com base em inquérito policial, pressupõe, a seu turno, a ação independente do órgão do Ministério Publico, nos crimes de ação pública, ou do ofendido, nos casos de ação privada, bem assim a decisão, também independente, do órgão judiciário singular ou colegiado, no plano da respectiva competência.

O fato de a ação penal poder instaurar-se sem inquérito policial é algo significativo. Nada impede, por uma simples notícia de jornal, que o Ministério Público entre em ação. Não é algo de essencial, questão que se ponha em termos de constitucionalidade, essa de saber quem vai fazer o inquérito.

Tudo isso, é certo, não desqualifica a indiscutível relevância dessa questão principal, exercida pelo que se tem denominado entre nós - e hoje está no texto constitucional - a Polícia Judiciária na apuração do ato delituoso e na indicação de sua autoria, o que a integra, desse modo, também, na complexa dinâmica da repressão criminal.

A relatividade do inquérito, para os efeitos da persecução criminal, é tão significativa que todos sabemos que, vício do inquérito, não é suficiente a invocar-se para anulação do processo, depois de instaurado em juízo. É, aí, que se dá realmente o início da persecução criminal efetiva, a levar a conseqüências de imposição de pena. Todos sabemos, também, que não se aplicam, em face da natureza do inquérito, os postulados do contraditório, da garantia maior do acusado, da ampla defesa. Pode haver um inquérito sem que se garantam esses princípios constitucionais assegurados ao acusado. Porque, em verdade, ainda não há um acusado efetivo; nessa primeira fase, os fatos estão sendo apurados.

Disse, de maneira muito clara, o Professor Celso Ribeiro Bastos, a respeito dessa matéria:

> *"A atividade investigadora sempre deverá partir de alguma pista ou de alguma suspeita ... (lê) ... e pela identificação da autoria é possível praticar-se o ato formal de acusação."*

De modo que, sendo essa a natureza do inquérito policial, prescindível, inclusive, para os efeitos de instauração de uma ação penal, não vejo inconstitucionalidade no texto da lei que, embora havendo qualificado como da competência da Justiça comum crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil por policial militar, haja, todavia, determinado que essa fase preliminar do inquérito se faça no âmbito da própria Justiça Militar. O inquérito policial militar, como todos sabemos, é feito no âmbito da corporação militar, por intermédio de oficiais designados para tal.

É evidente que, em razão de um determinado episódio, se há elementos, desde logo, a identificar, nesse episódio, a ocorrência de um homicídio doloso, a circunstância da instauração do inquérito no âmbito da corporação não impediria, desde logo, que um

S.T.F. 102 (01)

Membro do Ministério Público interviesse, passasse a agir, instaurasse a ação penal com os elementos que tivesse, ou já encaminhasse à Polícia Civil, com a convicção de que se trata de um homicídio doloso, a imediata apuração dos fatos, como que superando, desde logo, as conseqüências de um inquérito policial militar antes instaurado.

O determinado pela lei foi, portanto, que, nessas circunstâncias, em que haja um policial militar praticado determinado delito - que pode até envolver um homicídio doloso, pode envolver meras lesões corporais, pode se tratar de um outro crime que não esteja na competência da Justiça Comum -, o inquérito se instaure no âmbito da corporação militar, assim como vinha sendo feito.

Identificado, desde logo, o fato como homicídio doloso, o que importa saber é quem tem competência para instaurar ação, isto é, qual é o Ministério Público competente: o Ministério Público Militar ou o Ministério Público junto à Justiça Comum? Qual é o juiz competente: a Auditoria Militar Estadual ou o Juiz de Direito? Aí surgem os aspectos efetivamente relevantes.

Mas, o que a lei disse é que o inquérito deve ser feito como vinha sendo anteriormente e encaminhado à Justiça Comum, em se tratando de homicídio doloso, sendo este, a meu ver, o conteúdo, a extensão da norma, que não impede - repito, uma vez mais - que, desde logo possa ser feito até paralelamente, como não impediria que o Ministério Público oferecesse imediata denúncia, instaurando ação penal, como não impediria que o delegado abrisse o inquérito. Sabemos que o inquérito policial é um ato meramente investigatório, administrativo, preparatório do que importa, que é a instauração da ação penal.

Dessa maneira, Sr. Presidente, meu voto é no sentido de indeferir a cautelar por não encontrar, realmente, relevância na argüição de inconstitucionalidade.

S.T.F. 102/92

09/04/1997 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.494-3 DISTRITO FEDERAL (MEDIDA LIMINAR)

V O T O

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - Sr. Presidente, não me parece, nesse exame compatível com o pedido de liminar, que haja relevância na fundamentação desta argüição de inconstitucionalidade capaz de determinar a suspensão da eficácia da norma sob exame, até porque essa suspensão, por se dar por suspeita de inconstitucionalidade, precisa fundar-se em fundamentação de grande relevância.

Em face disso, acompanho, com a devida vênia, o Ministro Marco Aurélio e os que o seguiram.

Indefiro a liminar.

09/04/97 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1494-3 DISTRITO FEDERAL

(Medida Liminar)

VOTO

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE (Presidente) - Peço vênia à maioria já formada para acompanhar o eminente Relator. O voto de S. Exa., a meu ver, dispensaria aditamentos. Só em atenção à discussão desenvolvida e aos memoriais dos interessados, de um lado e de outro, permito-me brevíssimas considerações.

Creio estarmos de acordo em que o art. 144 da Constituição é, todo ele, uma das páginas mais infelizes da Lei Fundamental de 1988, engessando, coarctando, limitando a liberdade de conformação do legislador ordinário numa atividade que não reclamaria trato constitucional minucioso para impor uma divisão rígida de poder entre segmentos de uma atividade administrativa, como são a Polícia Judiciária e as forças de segurança pública.

É infeliz o dispositivo constitucional. Mas existe e temos de aplicá-lo. E mais, têmo-lo aplicado rigidamente até em julgamentos nos quais, hoje, talvez não acompanhasse a maioria. Lembro-me, por exemplo, do impedimento à criação de uma guarda penitenciária no Estado do Rio de Janeiro (ADIn 263, Gallotti).

Mais infeliz talvez que o art. 144 da Constituição - esse loteamento de poder traçado por razões puramente corporativas -, é, porém, esta infelicíssima Lei nº 9.299. Todo o problema surge exatamente de que os crimes de violência contra a pessoa de civil, cometidos no exercício de atividade civil, qual é a do policiamento

atribuído à Polícia Militar, continuaram por esta lei definidos como crimes militares e, conseqüentemente, sujeitos à Justiça Militar e à Polícia Judiciária Militar, com a única exceção dos crimes dolosos contra a vida, extraída a custo da força do corporativismo miliciano.

Também é certo e ninguém desconhece, mesmo antes das lições hoje recebidas, que a classificação de um fato bruto, logo que chega ao conhecimento da autoridade policial, seja ela civil ou militar, é uma classificação provisória, sujeita a todas as revisões, e que, obviamente, não vincula, amanhã nem o Ministério Público, nem a autoridade judiciária incumbida do recebimento ou rejeição da denúncia ou da declinação da competência. Não obstante existe - e cotidianamente se pratica - essa classificação do fato bruto pela autoridade policial, civil ou militar. Há poucos dias, o recordávamos nesta sala para suspender uma inusitada portaria do Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que determinava às autoridades policiais civis daquela unidade da Federação que autuassem, na Lei de Segurança Nacional, quem fosse encontrado portando armas privativas das Forças Armadas (MCADIn 1489) ...

Por outro lado, a lei que estamos a examinar não determina que apenas enquanto não esclarecidos devidamente os fatos seja instaurado o inquérito policial militar: o que nela expressamente está dito, ou o que dela necessariamente resulta, é que - ainda quando não haja o menor laivo de dúvida sobre a existência de um crime doloso contra a vida de civil - se instaure o IPM . Repito, ainda que não haja a menor dúvida quanto ao caráter doloso do crime contra a vida praticado pelo miliciano.

STF 102.002 Imprensa Nacional

E só quem nunca teve, por contingências de vida ou profissionais, de viver ou de tomar conhecimento de um fato bruto, antes da sua redução a papel, no primeiro contacto com o aparelho penal do Estado, na portaria, no livro de ocorrências de uma Delegacia de Polícia, pode negar que existem fatos em que não há a mínima dúvida quanto a isso.

Ora, não havendo dúvida alguma quanto à inexistência de crime militar - hipótese que, nos crimes contra a vida, a lei reduziu à de inexistência de dolo - o que se tem é a determinação de que, não obstante o crime seja induvidosamente doloso - o quanto possa sê-lo, é claro, nesse exame preliminar - o que se abrirá é um IPM, com as conseqüências relevantes de natureza coercitiva daí decorrentes.

Não se trata de impedir a apuração do fato. Apurar, a imprensa apura, o Ministério Público apura, o SNI apurava. O problema é o inquérito policial, que não é mera apuração, mas pressuposto condicionante de uma série de constrangimentos. Não obstante, ainda na hipótese de evidentemente não haver sequer suspeita de crime militar, segundo a lei questionada, essa relevante função é entregue à Polícia Judiciária Militar.

Mas, o que diz a Constituição? Prescreve que a Polícia Civil é que apura, é que exerce as funções de polícia judiciária, salvo havendo crime militar. A lei, portanto, inverte claramente, a meu ver, a determinação da norma constitucional, quando dispõe que, havendo crime que não é militar, não obstante, a polícia judiciária não será exercida pela Polícia Civil, e, sim, pela Polícia Judiciária Militar.

STF 102.002 Imprensa Nacional

Não sei, data venia, o que possa ser argüição de inconstitucionalidade mais relevante para impor, neste exame de delibação, a suspensão liminar da norma legal impugnada.

Acompanho o eminente Relator e defiro a cautelar.

STF 102.002

Imprensa Nacional

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1494-3 - medida liminar
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
REQTE. : ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL - ADEPOL BRASIL
ADV. : WLADIMIR SERGIO REALE
REQDO. : PRESIDENTE DA REPUBLICA
REQDO. : CONGRESSO NACIONAL

Decisão : Apresentado o feito em mesa, o julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Plenário, 19.12.96.

Decisão : Apresentado o feito em mesa, o julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Plenário, 24.03.97.

Decisão: Por maioria de votos, o Tribunal indeferiu o pedido de medida liminar, vencidos os Ministros Celso de Mello (Relator), Maurício Corrêa, Ilmar Galvão e Presidente (Min. Sepúlveda Pertence). Plenário, 09.4.97.

Presidência do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. Presentes à sessão os Senhores Ministros Moreira Alves, Néri da Silveira, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Celso de Mello, Carlos Velloso, Marco Aurélio, Ilmar Galvão e Maurício Corrêa.

Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro.

LUIZ TOMIMATSU
Secretário

Diário Oficial

IMPRENSA NACIONAL — BRASÍLIA — DF

ANO CXXXIV - Nº 153 — QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1996 — PREÇO: R$ 0,50

SEÇÃO 1
OFICIAIS
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
0078

Sumário

	PÁGINA
ATOS DO PODER LEGISLATIVO	14941
ATOS DO PODER EXECUTIVO	14941
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	14944
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	14945
MINISTÉRIO DA MARINHA	14958
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO	14959
MINISTÉRIO DA FAZENDA	14961
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	14996
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	14996
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO	14996
MINISTÉRIO DA CULTURA	14996
MINISTÉRIO DO TRABALHO	14998
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA	15000
MINISTÉRIO DA SAÚDE	15001
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	15003
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	15003
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15015
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	15019
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO	15022
ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES LIBERAIS	15026
PODER LEGISLATIVO	15027
PODER JUDICIÁRIO	15027
ÍNDICE	15029

Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 9.299, DE 7 DE AGOSTO DE 1996.

Altera dispositivos dos Decretos-leis nºs 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 9º do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 9º .....

II - .....

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

.....

f) revogada.

.....

Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum."

Art. 2º O caput do art. 82 do Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido, ainda, o seguinte § 2º, passando o atual parágrafo único a § 1º:

"Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:

.....

§ 1º .....

§ 2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lélio Viana Lôbo

Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.514, DE 7 DE AGOSTO DE 1996.

Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta Medida Provisória, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação em instituição não financeira ou agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.

Parágrafo único. A extinção das instituições financeiras a que se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.

Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta Medida Provisória.

Art. 3º Para os fins desta Medida Provisória, poderá a União, a seu exclusivo critério:

I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;

II - financiar a extinção ou a transformação da instituição financeira em instituição não financeira ou agência de fomento, quando realizada por seu respectivo controlador;

III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira, ou prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco Central do Brasil para o mesmo fim, segundo normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional;

IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira detenha contra seu controlador e entidades por este controladas, e refinanciar os créditos assim adquiridos; ou

V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 5º, financiar parcialmente programa de saneamento da instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar sua profissionalização.

Processos emperram na Auditoria

Num levantamento realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foi constatado que 99,08% dos processos contra militares, em tramitação na Auditoria Militar, entre dezembro de 1977 e dezembro do ano passado, não foram resolvidos. De um total de 3.998 processos instaurados, 1.248 também estão sem desfecho. Apenas 37, ou seja, 0,92% deles resultaram em condenação. Na Corregedoria Geral de Justiça, a situação é semelhante. Pelo menos 697 processos continuam pendentes. Com base nessa pesquisa, o presidente do TJP, o desembargador Etério Galvão defendeu, ontem, o fim da auditoria militar. O serviço é inoperante e questionado em todo o país.

De acordo com Etério Galvão, o mal funcionamento da auditoria está sendo verificado pela segunda vez. "Quando fui corregedor em 1991 e 1992, fiz uma primeira avaliação do problema e naquela época o setor também não executava o trabalho [illegible]eito", afirmou. O ideal, [illegible] a ele, seria que pelo menos os oficiais da Justiça Militar não fossem militares.

Segundo Galvão, a Justiça Militar precisa mudar a sua legislação. "Para aqueles militares que roubam, assaltam, agridem e matam, fora do quartel, ou até mesmo em serviço, a Justiça tem que agir sem nenhum entrave. Esses policiais precisam ser julgados e punidos civilmente", observou. O presidente do TJ, admitiu ainda que o corporativismo acaba favorecendo os militares. "É quase humanamente impossível um tribunal dessa natureza funcionar sem que haja interferência de um sentimento corporativista", comentou.

Atualmente, na auditoria existem quatro oficiais que são militares e apenas um juiz, que é civil, um percentual de desvantagem de 20%, dentro do conselho. "O código militar obriga o juiz redigir a sentença mesmo quando ele tem voto vencido pelos quatro oficiais. Enquanto isso, no tribunal civil, quando eu sou vencido, quem lavra a decisão é aquele do voto vencedor. É por isso, que considero a justiça militar oficialmente equívoca", acrescentou. Outro problema apontado por Galvão foi a ampla conceituação do que é considerado crime militar.

SITUAÇÃO NA AUDITORIA MILITAR



3.998 é a quantidade de processos contra militares nos últimos 20 anos

1.284 é o número de processos sem desfecho (32,11%)

1.159 foram arquivados (28,98%)

753 foram enviados à Justiça comum (18,83%)

515 resultaram em prescrição (12,88%)

250 foram em absolvidos (6,25%)

37 foram condenados (0,92%)

Fonte: Tribunal de Justiça de Pernambuco

ArteDP/Nicolas

ENTREVISTA/Etério Galvão

Desembargador defende fim da Auditoria Militar

Alexandre Gondim



Desembargador Etério Galvão quer mudanças no Código Penal Militar

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Etério Galvão, comentou que o Código Penal Militar precisa de uma reformulação urgente. Em sua opinião, a auditoria militar é um tribunal de exceção, que só oferece vantagens para a corporação. Segundo ele, o juiz que atua na auditoria militar está mais sujeito às pressões do que os outros profissionais. Na tentativa de equilibrar essa relação, o desembargador pretende substituir os oficiais militares que trabalham nas varas criminais por funcionários civis. Confira alguns detalhes da conversa:

DIÁRIO DE PERNAMBUCO — Porque o senhor solicitou essa pesquisa?
ETÉRIO GALVÃO — Estamos sempre tentando saber o que está acontecendo em todos os setores do Judiciário. A auditoria militar é algo problemático pela própria natureza. Por isso acho que ela não deveria existir. O cidadão deve ser julgado dentro da sistemática jurídica do país, sem tribunais excepcionais. A auditoria pode até funcionar, mas dentro de um conceito restrito de crime militar.

DP — O que o senhor considera conceito restrito de crime militar?
EG — São ocorrências típicas do funcionamento de uma corporação. Por exemplo, um problema de um subordinado em relação a um superior dentro de um quartel. Isso deveria ser resolvido pelo tribunal militar. Quase todos os crimes descritos no código penal estão previstos no código penal militar.

DP — O que será feito a partir dessa pesquisa?
EG — O mais grave é o índice de condenação de 0,92%. O que podemos fazer é melhorar o percentual de julgamento em si. Sobretudo, descobrir o que acontece com esses 1.300 processos do qual não temos notícia. Os militares processados precisam ser julgados, condenados ou não. A resistência é grande, mas a Justiça não pode ficar parada diante desses fatos.

DP — O senhor pretende insistir na substituição dos oficiais militares da auditoria?
EG — É um trabalho difícil. Quando um militar procura a auditoria e é atendido por oficiais militares, a coisa fica bem mais fácil. O tratamento é outro, até pela questão da hierarquia entre a corporação. Se ele fosse recebido por um funcionário civil qualquer, isso seria quebrado. Haveria apenas relação de respeito. Por isso, eu pretendo mexer com a questão mais uma vez.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO - 15.07.98 - Pág. 27

FORÇAS ARMADAS *Projeto altera lei sancionada no início do mês*

Governo exclui militares de julgamento na Justiça comum

0080

da Sucursal de Brasília

O presidente Fernando Henrique Cardoso enviou ontem ao Congresso um projeto que altera a lei que transfere da Justiça Militar para a Justiça comum o poder de julgar militares acusados de cometer crimes dolosos —intencionais— contra a vida de civis.

A lei que agora o governo quer alterar foi sancionada no último dia 7 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

Na época, FHC já havia acertado com os militares que enviaria um novo texto ao Congresso Nacional retirando da Justiça comum o poder de julgar os militares das Forças Armadas —Exército, Marinha e Aeronáutica, ponto que desagradava aos militares.

Foi o que ele fez. O novo projeto afirma que a Justiça comum só terá poderes para julgar oficiais e praças das polícias militares e dos corpos de bombeiros dos Estados e do Distrito Federal.

Atualmente, tanto os militares como os PMs e os bombeiros são julgados pela Justiça Militar.

Ao mesmo tempo em que exclui os militares, o novo projeto enviado pelo governo aumenta os poderes da Justiça comum sobre PMs e bombeiros.

A lei sancionada afirmava que a Justiça comum poderia apenas julgar homicídios dolosos.

Todos os outros crimes continuariam a ser julgados pela Justiça Militar.

O novo projeto diz que serão julgados pela Justiça comum todo tipo de homicídio (culposos e dolosos) e também lesões corporais cometidas por policiais militares e bombeiros contra civis.

O projeto tem de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado antes de ser sancionado por FHC.

FOLHA DE SÃO PAULO - 21.08.96 - Pg 8 - BRASIL.

NEWS CLIPPING
PESQUISA DE INFORMAÇÕES JORNALÍSTICAS
Rua das Marrecas, 33 Gr: 604 RJ Tel/Fax: (021) 533-0247/6115751

VEÍCULO: JORNAL DO BRASIL 0031
DATA: 05 ABR 1997 PAGINA 2
CADERNO:

Justiça Militar protege oficiais

A Auditoria da Justiça Militar, órgão encarregado de julgar os crimes cometidos por policiais militares e bombeiros, tende a punir com maior severidade os réus de patente inferior — do soldado ao sargento. É o que afirma o procurador Márcio Nobre de Almeida. "É mais difícil um oficial condenar o outro", ele diz.

O julgamento dos oficiais é feito por um Conselho Especial de Justiça, composto por quatro militares de patente superior à do acusado e um juiz de Direito. Nos outros casos, quem julga é o Conselho Permanente de Justiça, também composto na proporção de quatro militares para um civil.

Na prática, quando um policial comete qualquer irregularidade, o caso é apurado através de um Inquérito Policial Militar (IPM), que é remetido à Auditoria. Se houver acusação do Ministério Público, o processo passa a ser julgado por um dos conselhos, conforme a posição hierárquica do acusado. Mas, de acordo com o promotor, a experiência mostra que as penas mais pesadas recaem sobre os militares de patentes mais baixas.

"Quem se senta no Conselho são oficiais de reputação ilibada, que se espelham no próprio exemplo ao julgar", disse um advogado, que não quis se identificar.

Em São Paulo, no entanto, os seis promotores que atuam na Justiça Militar estão trabalhando um pouco mais animados nos últimos dias. Com a violência policial na ordem do dia, na opinião dos promotores, ficou mais fácil aprovar um velho sonho: o fim do julgamento por tribunais militares de policiais e oficiais que cometem crimes contra civis. "Sabemos que o Congresso tem uma pauta extensa e que, em outras circunstâncias, essa questão não seria prioritária, por isso a hora é essa", acredita Franco Caneva Júnior, terceiro promotor de Justiça Militar. "Se o projeto do deputado Hélio Bicudo (PT-SP) tiver tramitação rápida, vira lei."

O projeto do deputado Bicudo prevê um princípio óbvio, na opinião de Caneva: militares têm de julgar crimes cometidos por militares contra militares. Se a vítima for civil, a Justiça comum se encarrega do caso. Caneva Júnior concorda que em muitos casos a pena contra um militar é atenuada por corporativismo. "Para a PM, é melhor negar que houve crime a jogar lama na imagem da corporação com uma pena pesada. Eu, pelo menos, não tenho notícia de uma punição exemplar e definitiva num tribunal militar."

"Muitas vezes, num tribunal, me sinto como um palhaço de toga (manto utilizado pelos magistrados)", diz o promotor Fernando Barione Nucci, reclamando do rumo dos julgamentos.

STF julga na quarta ação de delegados

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

BRASÍLIA — O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Sepúlveda Pertence, defendeu ontem a "posição filosófica" de que a Justiça militar deveria ficar restrita aos chamados crimes propriamente militares, como os de deserção, insubmissão e "outras coisas típicas da hierarquia militar, e não tratar de infrações praticadas na rua, por militares, contra civis."

Com isso, o ministro sinalizou o seu voto na ação de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), que será julgada na quarta-feira pelo STF. A Adepol considera inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 82 da Lei 9.299 — que transferiu para a Justiça comum o julgamento de homicídio doloso praticado por militar. "A lei também prescreveu que o inquérito policial — a informação que é levada ao Ministério Público para servir de base à ao processo — seria feito no âmbito militar. Continuaria a existir, portanto, o inquérito policial militar. É este — e só este — o ponto que será submetido a julgamento", explicou Sepúlveda.

NEWS CLIPPING
PESQUISA DE INFORMAÇÕES JORNALÍSTICAS
Rua das Marrecas, 33 Gr: 604 RJ Tel/Fax: (021) 533-0247/6115751

TRIBUNA DA IMPRENSA/RJ
VEÍCULO:
DATA: 05 ABR 1997 PAGINA 5
CADERNO:
0082

Pertence considera incompleta lei que define crime de tortura

BRASÍLIA - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Sepúlveda Pertence, disse ontem que a lei prestes a ser sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, apenas define o crime de tortura, mas não cria mecanismos que assegurem o julgamento dos culpados num espaço razoável de tempo. "A lei votada apenas define o crime, não tem nada a ver com a agilidade ou morosidade da Justiça competente para examinar e punir fatos como esses", explicou.

O projeto de lei sobre tortura aprovado pelo Senado tipifica como crime a tortura física e mental e estipula a pena de prisão para cada um deles. Mas, segundo o ministro, não vai ajudar a desobstruir a Justiça, o que pode fazer com que um processo demore anos para chegar ao final. Para Pertence, a situação atual leva a um problema mais sério, "que é a crise judiciária e a necessidade de se investir na agilização, não mais como um problema corporativo da magistratura, mas da cidadania". "É preciso saber que Justiça se quer, e se queremos uma Justiça digna de uma democracia, é preciso investir nela".

Para o presidente do STF, a opinião pública não deve se enganar quanto aos efeitos de medidas jurídicas sobre a violência da Polícia Militar. Segundo ele, uma decisão favorável do tribunal sobre a ação que questiona a competência da PM para realizar inquérito destinado a apurar os crimes praticados por militares contra civis não solucionará o problema. O STF julgará a ação na próxima semana.

O ministro alegou que o problema de criminalidade de policiais militares se resolverá com educação, "com a transformação dessas forças em verdadeiras forças de segurança da população". Pertence alertou a população para que não passe a ver a violência praticada pelos policiais militares de São Paulo como exemplo de procedimento da corporação. "Bandidos existem em todos os setores da sociedade", lembrou.

Na opinião do ministro, a sociedade não deve se deixar levar pela histeria dos movimentos de que "tudo se resolve com penas brutais", alertou. Citou como exemplo a ação da própria PM, "que nunca matou tanto no país como agora". "Logo, a criminalidade comum deveria estar extinta, mas ao contrário, ela cresce", constatou.

Justiça militar só para áreas específicas

BRASÍLIA - O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sepúlveda Pertence, defendeu ontem sua "posição filosófica" de que a Justiça militar deveria ficar restrita aos chamados crimes propriamente militares, como deserção, insubmissão e "outras coisas típicas da hierarquia militar, e não infrações praticadas por militares contra civis, ou seja, crimes praticados por militares, na rua, contra civis".

Com tal declaração, o ministro Pertence sinalizou o seu voto na ação de inconstitucionalidade proposta pela Adepol (Associação dos Delegados de Polícia do Brasil), que será julgada, pelo STF, na próxima 4o. feira. A Adepol considera inconstitucional o parágrafo 2o. do artigo 82 da recente lei (9.299), que passou para a justiça comum o julgamento de homicídio doloso praticado por militar, mas manteve o inquérito sob a responsabilidade das autoridades policiais militares.

O ministro Pertence não adiantou sua opinião sobre a ação de inconstitucionalidade a ser julgada na próxima semana, limitando-se a explicar: "Havia um projeto do deputado Hélio Bicudo que subtraía da justiça militar todos esses crimes praticados no policiamento ostensivo. Mas o Congresso o reduziu, tirando da competência da justiça militar apenas o crime de homicídio".

PM, um Estado dentro do Estado

BISMAEL B. MORAES

O serviço público que não tenha por finalidade exclusiva o interesse coletivo aberra dos mais rudimentares princípios do Direito e atinge as raias da imoralidade. A conveniência e a oportunidade, como princípios administrativos, não existem para justificar o que seja "conveniente" e "oportuno" ao subjetivo entender do governante, mas devem ter por base o interesse público. Por isso, a todo homem que governa incumbe tomar resoluções com vistas sempre ao bem comum, e não para satisfação grupal ou individual.

É de simples raciocínio que toda a Polícia, como instituição essencialmente pública, mantém-se às expensas dos cofres estatais. E, sendo a coletividade, por intermédio de cada um dos seus membros, o sustentáculo econômico dos Estados, de logo se vê que os cidadãos devem ter o sagrado direito de acesso às repartições e aos serviços para cuja manutenção contribuem. Agora, pergunta-se: pode o homem comum — ou mesmo um advogado, um promotor de justiça, um juiz de direito, ou até mesmo um secretário de Estado — ingressar em um quartel da Polícia Militar, exceto quando convidado, em dia de festa, com tropa formada, para alguma solenidade ou entrega de medalhas? Que "polícia" é essa, fora do controle do cidadão e — reconheça-se — do próprio governo do Estado?

Enquanto qualquer pessoa do povo pode entrar numa Delegacia da Polícia Civil, à hora em que houver necessidade, nos quartéis da PM, nem o Secretário da Segurança entrará, sem antes identificar-se, pois são "repartições militares", destinadas à guarda de coisas da PM, apenas, e não repartições públicas para o público. Já imaginaram quantos benefícios para a população e quanta economia para o Estado, transformados tais quartéis em delegacias ou repartições policiais abertas ao público, dia e noite?

Sem dúvida, o único órgão fora do controle do Estado e da sociedade é a Polícia Militar, nos moldes em que se acha estruturada, porque é polícia apenas quando lhe convém, e é militar por puro interesse. Trata-se de órgão mantido pelos governos estaduais, mas dirigido por normas e autoridades federais. Por isso, pode-se afirmar, com acerto, que a PM é um Estado dentro do Estado. Porém, ao que parece, isso agrada a certos políticos que, até pouco tempo, apresentavam-se como democratas e de "oposição" aos regimes fechados, pois que, ao assumirem governos estaduais, quase desfalecem de prazer com o "seu exército particular" pago pelos cofres do Estado.

Todos sabem que, para as missões militares, constitucionalmente, já existem as Forças Armadas — Aeronáutica, Exército e Marinha — como instituições nacionais permanentes, nos termos do artigo 90 da Constituição Federal. A Polícia, uniformizada ou não, deve adequar-se às necessidades dos Estados e municípios.

Até agora, a PM tem-se pautado por um hibridismo danoso: mantida, "com exclusividade", para fazer polícia, quer, a todo custo, a condição de militar; recebe dos cofres do Estado, mas não aceita subordinação às suas autoridades políticas e administrativas, preferindo a condição de "longa manus" da União. Talvez essa posição lhe seja cômoda: "status" de Polícia e "status" militar. Mas veja-se, a propósito, um exemplo marcante de uma república democrática da América do Sul, para evitar a manutenção de órgãos públicos híbridos, prejudiciais à sociedade e aberrantes do Direito: "Ninguém poderá exercer simultaneamente autoridade militar e civil, exceto o presidente da República, que será, em função de seu cargo, comandante em chefe das Forças Armadas Nacionais" (Constituição da Venezuela, artigo 131).

Não se pode confundir tradição com privilégio. O Estado não pode dar-se ao luxo de manter uma polícia militar que mais cuida de si mesma do que da segurança pública, dando de ombros às determinações das autoridades civis, incluindo o governador. Uma gota no oceano de supérfluos das PMs: hoje, como medida prática, moderna e econômica, até o Exército tem extinguido suas unidades-hipo (cavalos), substituindo-as por unidades mecanizadas ou motorizadas, mas os governos estaduais, com o dinheiro da população, "por tradição", matêm cavalaria em suas polícias militares. Algum deputado ou membro do Tribunal de Contas já pensou quanto isso custa ao erário público?...

Como poderão os secretários de segurança pública (que são autoridades civis) e as demais autoridades policiais desencadear uma forma de policiamento preventivo que mais se adapte às realidades da população civil frente à violência urbana, se o planejamento e a execução do serviço das polícias militares, por força de decretos-leis federais (667/69 e 1.072/69) por elas próprias redigidas (legislação em causa própria), são da exclusiva competência destas?

E quem foi que inventou essa idéia de que a hierarquia e a disciplina são qualidades ou prerrogativas das PMs? Não são esses elementos, na verdade, básicos para a organização de toda a pirâmide da Administração Pública? Existe algum órgão público não sujeito aos poderes hierárquico e disciplinar?

Além dessas observações, uniforme não é privilégio da PM, bem esclarece o insigne mestre Pontes de Miranda, comentando a respeito das polícias militares. Aliás, não será a indumentária que formará a cabeça do homem. Veja-se, a propósito, que a ex-Guarda Civil de São Paulo foi uma polícia civil, uniformizada, organizada hierarquicamente, disciplinada, sem quartel e, acima de tudo, controlada pelos cidadãos (os seus componentes tinham um número, no emblema do peito, que os indentificava) e prestava obediência às autoridades constituídas do Estado. E, além do policiamento que realizava e da aceitação que lhe era dispensada pela coletividade, foi a única corporação policial do Brasil a ser escolhida, pelo General Mascarenhas de Moraes, para fazer parte da Força Expedicionária Brasileira, patrulhando, com 80 de seus homens, as estradas por onde passaram as tropas aliadas, na 2ª Grande Guerra. Registre-se: dois guardas-civis, participantes da FEB, morreram no campo deflagrado. Não é estranho que as autoridades militares do Exército, à época, não tenham escolhido, para tal missão, componente das polícias "militares"?... Por que será que, mais tarde, a 13 de março de 1967, o Marechal Castelo Branco, que fora também herói da FEB, então como Presidente da República, pelo Decreto-Lei nº 317, vedou às PMs estaduais a aquisição de engenhos e armamentos de guerra, bem como veículos sobre lagartas (tanques etc) e aeronaves, obrigando, ainda, que a todos os postos e graduações dessas corporações fosse acrescida a designação "PM" (Polícia Militar), para que atos praticados por seus integrantes não levassem a pensar em componentes das Forças Armadas? Não teria o Presidente Castelo Branco procurado controlar esse gigante de mil braços, por sabê-lo altamente envolvente? Mas Castelo morreu, e muita coisa mudou...

As PMs concorreram para o desaparecimento das Guardas-Civis, aproveitando-se de um momento autoritário e da desinformação das autoridades de então. Ora, concorrer para a extinção de corporações policiais sem quartéis, mais eficientes à segurança das ruas e altamente econômicas para os Estados, alijando concorrentes aceitos pela coletividade — os guardas-civis —, porque estes, por terem direito ao voto, eram influenciáveis politicamente, e procurando (com os Decretos-Leis nº 667/69 e nº 1.072/69) impor uma exclusividade policial militar contrária ao interesse público, além de representar ato moralmente pouco recomendável e socialmente reprovável, é demonstrar cabalmente a aversão das PMs à política e aos políticos!

Uma polícia militar preparada apenas para perseguir o criminoso depois do fato ocorrido — com os prejuízos humanos, morais e materiais daí advindos — não será jamais "um padrão de comportamento no policiamento", nem "um remédio contra o crime", pois o antídoto perfeito para a segurança é a prevenção. Deixar que o crime aconteça — por imprevisão, despreparo ou interesse — para, em seguida, fazer "cinema", é contribuir para o aumento da criminalidade e, conseqüentemente, para a insegurança da população.

Dizia certo PM, para justificar o trabalho de choque de uma "tropa de elite", que, quando o rádio chama a polícia, é para se "esperar o pior". Pergunta-se: e por que não evitar o pior, preparando o policial para a prevenção? Observe-se que não há concurso ou seleção para "caçadores de bandidos", pois o Estado não paga à polícia para caçar criminosos, mas, sim, para manter a ordem, estar sempre vigilante em todos os locais, prevenir os crimes e garantir a segurança da coletividade.

A polícia uniformizada deve estar nas ruas (não somente centrais e iluminadas, ou em dias de festas ou de visitas ilustres); não deve parar, a não ser quando chamada por alguém que dela necessite; precisa estar atenta, observando tudo que se passa nos arredores: desde um bêbado que solta um palavrão na rua ao menor que prepara um bote à bolsa de alguém; não perder de vista os indivíduos dentro de um carro suspeito; olhar a casa com o portão aberto e moradores ausentes; auxiliar o escolar que atravessa a avenida; não permitir veículos em fila dupla ou tripla, fechando o tráfego e oferecendo perigo; advertir aquele moleque que pula o muro, ou aquele outro que solta balão ou papagaio junto a fios de alta tensão; amparar o idoso, que se locomove com dificuldade nas travessias; chamar a atenção dos que maltratam animais; saber distinguir entre o homem de bem e o delinqüente, etc. Enfim a polícia preventiva deve ter mil olhos, pois não é mantida para prender ou matar, exceto em último caso, mas, sim, para vigiar e auxiliar. E só.

Não adianta apenas punir soldados, cabos ou sargentos, ou até oficiais, por falhas no serviço; os males não estão sanados com a demissão ou a prisão do PM violento e despreparado para ser policial de rua. Os vícios são estruturais, pois, assim como não se pode preparar alguém para ser pedreiro e, depois, colocá-lo para exercer a função de fresador metalúrgico, por igual raciocínio, é aberrante adestrar um homem como militar, no quartel, e, em seguida, querer que ele seja policial, para tratar com a população civil. A polícia tem que ser civil, embora hierarquizada e uniformizada, em parte.

Por tudo isso, não há como eximir de responsabilidade os governantes e grande parte da classe política, que podem modificar o "status quo", porém, até agora, estão reticentes... Medalhas podem ganhar a simpatia da autoridade ou do político que, vaidosamente, as recebem; não se traduzem, todavia, em tranqüilidade para a população. A propósito, quando será que os autodenominados defensores da sociedade civil (esta, composta de 98% da população) irão despertar para os perigosos e envolventes tentáculos desse gigantesco polvo de 300 mil cabeças, chamado PM?

O senhor Presidente da República, falando aos oficiais generais das três Forças Armadas, em 19-12-86, fez ver que aquelas instituições, como "co-responsáveis pelos ideais maiores da democracia", são "submetidas ao poder político, que é a síntese de todos os poderes, porque emana da vontade soberana do povo". Ora, se assim é em relação às Forças Armadas, por maior razão, as PMs não podem continuar sendo verdadeiros Estados dentro dos Estados!

Os senhores constituintes, especialmente aqueles que, nos palanques, no rádio, na televisão ou em mensagens escritas, disseram e dizem lutar pelo estado de Direito, pela sociedade civil e pelas liberdades individuais, não podem ser contraditórios. Manter, nas unidades federais, polícias militares, pagas pelos cofres estaduais, mas dirigidas, a distância, pelo Governo Federal, através da ingerência de órgãos próprios, é institucionalizar, numa Carta Magna que se pretende democrática, novo sistema de oligarquias — as PMs — em prejuízo da autonomia política, econômica, jurídica e social de cada Estado.

O autor é mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo; professor da Academia de Polícia de São Paulo e das Faculdades Integradas de Guarulhos; autor de oito livros — dentre estes, "Direito e Polícia", Editora RT, 1ª tese sobre Polícia no Brasil.

O ESTADO DE S. PAULO — 39 TERÇA-FEIRA — 27 DE JANEIRO DE 1987

0083

HÁ DEZ ANOS!

SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 1997

Concede à Justiça Comum competência para processar e julgar crimes de tortura praticados por militares.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os crimes de tortura cometidos por oficiais e praças das Polícias Militares dos Estados, no exercício de funções de policiamento, serão processados e julgados pela Justiça Comum.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º São revogadas as disposições em contrário.

Justicação

Diante do clamor público que verificamos nos últimos dias com a eclosão de atos violentos e cruéis cometidos por policiais militares, achamos que a punição exemplar só poderá advir com o deslocamento do julgamento dos processos daqueles crimes definidos como de tortura, para a esfera da Justiça Comum.

É sabido que o corporativismo da polícia tem contribuído para a impunidade e o acobertamento dos culpados apesar da barbárie que a imprensa divulga quase que diariamente, provada pela ação silenciosa, porém de extrema violência praticada por oficiais e praças em todo o Brasil.

A nossa Carta Magna prevê a defesa intransigente dos Direitos Humanos, pois considera que "ninguém será submetido a tortura nem e a tratamento desumano ou degradante" (inciso III, art. 5º).

A repercussão negativa dos últimos acontecimentos que redundaram em morte e maltratos no episódio de Diadema, Estado de São Paulo, colocou em situação vexatória e deprimente a sociedade brasileira perante o mundo inteiro, necessitando por esse motivo, por parte dos Poderes Públicos, de uma resposta pronta e imediata com a finalidade de coibir os abusos e crueldades da Polícia Militar.

Não há dúvida de que com a participação da Justiça Comum, assistida pelo Ministério Público, na instauração de inquéritos e julgamentos dos crimes de tortura, quando então se evitará a influência corporativista dos quartéis, a punição deverá acontecer com maior certeza e os culpados receberão a punição que merecerem.

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997. – Senador **Antonio Carlos Valadares.**

(À Comissão de Constituição e Cidadania – decisão terminativa.)

Publicado Diário do Senado Federal, de 04.04.97

Secretaria Especial de Editoração e Publicações - Brasília - DF

0085

cotidiano

FOLHA DE S.PAULO

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2008 ★ C1

Tel.: 0/xx/11/3224-3402 Fax: 0/xx/11/3224-2285
E-mail: cotidian@uol.com.br

Serviço de atendimento ao assinante: 0800-775-8080
Grande São Paulo 0/xx/11/3224-3090

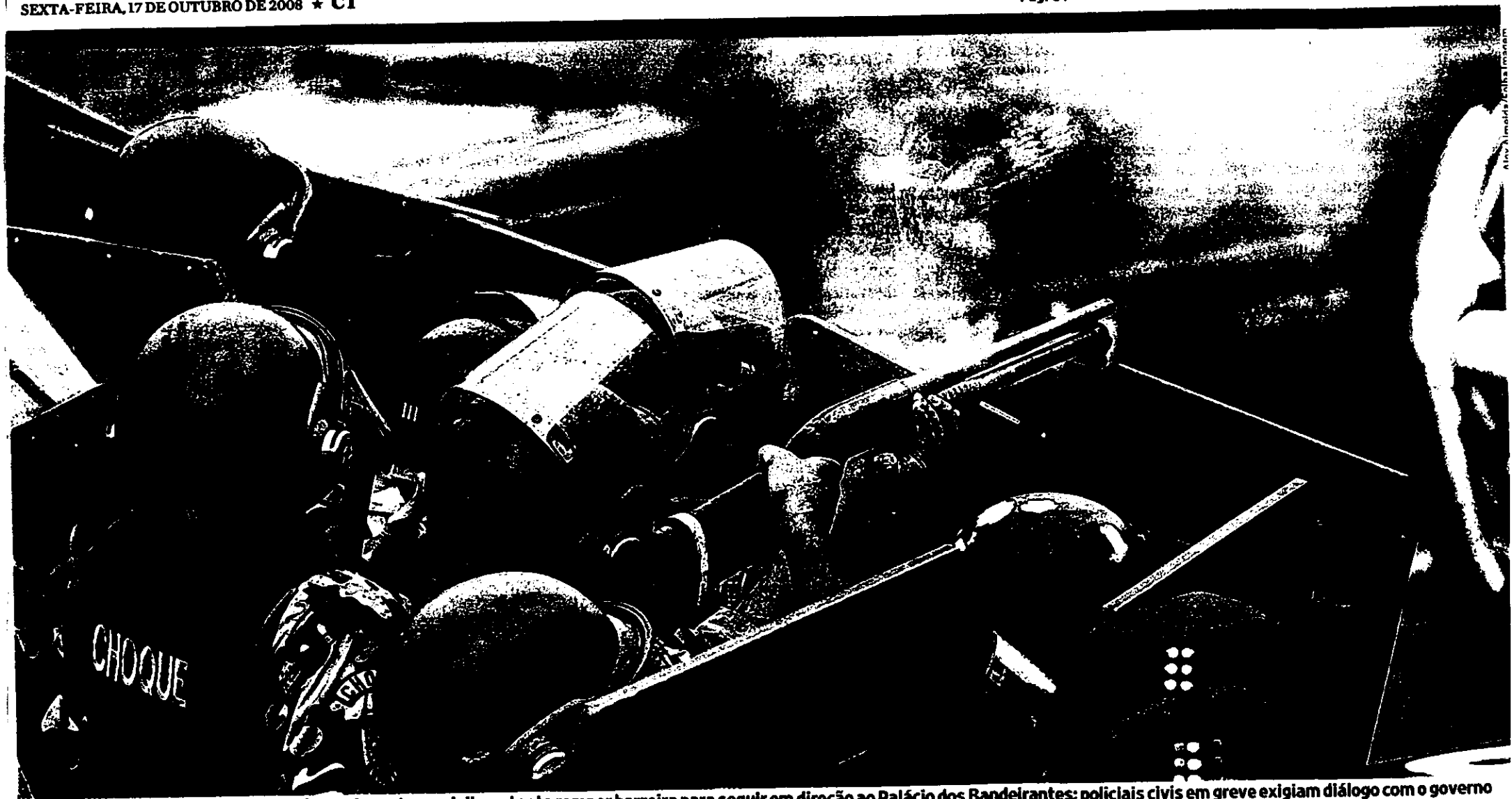
Ombudsman: ombudsman@uol.com.br

SANTO ANDRÉ POLÍCIA DEVOLVE REFÉM PARA TENTAR NEGOCIAR COM CRIMINOSO

Pág. C4

VIOLÊNCIA DIRETOR DE PRESÍDIO NO RIO É ASSASSINADO COM 30 TIROS

Pág. C5



Policiais militares disparam balas de borracha na tropa civil que tenta romper barreira para seguir em direção ao Palácio dos Bandeirantes; policiais civis em greve exigiam diálogo com o governo

Policiais civis e PMs entram em confronto

Caso do ônibus 174, em 2000, parou o país

• Na tarde de 12 de junho de 2000, o país acompanhou pela TV ao seqüestro do ônibus 174, na Zona Sul do Rio, que resultou na morte de uma refém pela polícia. Sandro do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária, tentou assaltar o ônibus no Jardim Botânico. A situação fugiu ao controle e o bandido passou a ameaçar os 11 passageiros feitos reféns, enquanto o ônibus era cercado por polícia, imprensa e uma multidão de curiosos.

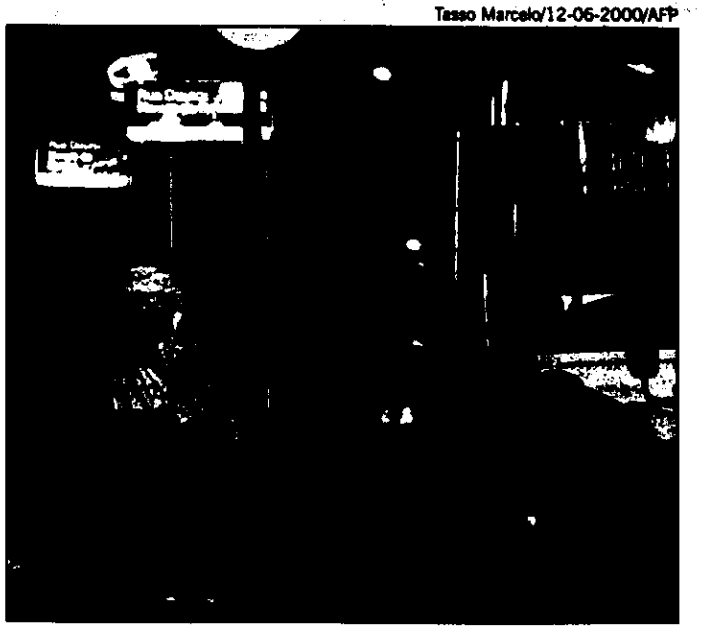
Com uma arma na cabeça, Janaína Neves escreveu nas janelas, com batom, frases como: "Ele vai matar geral às seis horas" e "ele tem pacto com o diabo". Após horas de impasse, o seqüestrador saiu do ônibus usando a professora Geisa Firmo Gonçalves como escudo. Um soldado do Batalhão de Operações Especiais (Bope) atirou, atingindo Geisa de raspão. O bandido reagiu e matou a professora. Sandro morreu asfixiado no carro da polícia.

Cinco anos depois da tragédia do 174, outro assalto a ônibus no Rio terminou no assassinato de um estudante em São Conrado. Wellington Luiz Gonçalves de Souza, de 22 anos, fez reféns 40 passageiros de um carro da linha 2016 (Mandala-Castelo), ainda na Barra. Matou Nelson Morais Faria com um tiro na cabeça, no dia em que o estudante fazia 20 anos.

Em julho deste ano, outro seqüestro no Rio terminou mal por imperícia da polícia. O administrador Luiz Carlos Soares da Costa, de 36 anos, funcionário da gráfica do GLOBO, havia sido levado em seu carro num em Bonsucesso. O veículo foi perseguido e metralhado por policiais militares na Avenida Brasil, em São Cristóvão.

Em 2006, a técnica em radiologia Cristina Ribeiro, de 36 anos, foi seqüestrada pelo ex-marido, o ambulante André Luiz Ribeiro, que fez 40 pessoas reféns no ônibus 499 (Cabuçu-Central), na Via Dutra, na Baixada. Ele agrediu a ex-companheira e ameaçava matá-la antes de se suicidar. O seqüestro já durava 10 horas quando policiais do Bope invadiram o ônibus e prenderam Ribeiro sem disparar um tiro. Menos de um ano depois, o casal, que tem três filhos, se reconciliou.

Tasso Marcelo/12-06-2000/AFP



O DESFECHO trágico: cercado, Sandro se agarra à professora Geisa

O GLOBO - 18/x/08 - pág. 8 (2ª Edição)

0086

PMs X policiais civis em SP

Militares lançam bombas de gás e balas de borracha em grevistas. Vinte e duas pessoas se feriram

SÃO PAULO Vinte e duas pessoas ficaram feridas durante confronto entre policiais civis em greve e PMs em São Paulo, ontem. Os militares tentavam conter cerca de dois mil manifestantes, que queriam chegar até o Palácio Bandeirantes, sede do governo do estado, quando os grevistas romperam o cordão de isolamento. Bombas de efeito moral e balas de borracha foram lançadas contra a multidão no bairro do Morumbi, por volta das 16h. O governador de São Paulo, José Serra, acusou o movimento de ser "político-eleitoral".

"Muitos dos manifestantes não são policiais. Há partidos políticos, CUT e Força Sindical por trás. Reivindicação se faz na mesa, conversando, não com violência", queixou-se o governador, que afirmou que os manifestantes estavam armados. "Quem cometeu ilegalidade sem dúvida será punido", avisou Serra.

O presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia de São Paulo, João Batista Rebouças Neto, negou que os policiais civis tivessem feito algum disparo. "É uma irresponsabilidade sem tamanho um governador, sabendo que homens armados vêm reivindicar salários e dignidade colocar a PM correndo todos os riscos. O saldo poderia ser de vários mortos", reclamou Aparecido de Carvalho, presidente do Sindicato da Polícia Civil de Campinas e região.

Serra acusou a manifestação de duas mil pessoas de ser movida por interesses "eleitorais"

A confusão marca um mês da greve da Polícia Civil, formada por 35 mil homens. Eles reivindicam reajuste de 15% em 2008 e de 12% para 2008 e 2009. O governador reconhece a legitimidade das solicitações mas afirma que "tem limitação de recursos" e citou a crise internacional.

Os manifestantes só começaram a se desmobilizar por volta das 21h. PMs continuaram de prontidão nas imediações do Palácio dos Bandeirantes. Entre os feridos, não há nenhum em estado grave.

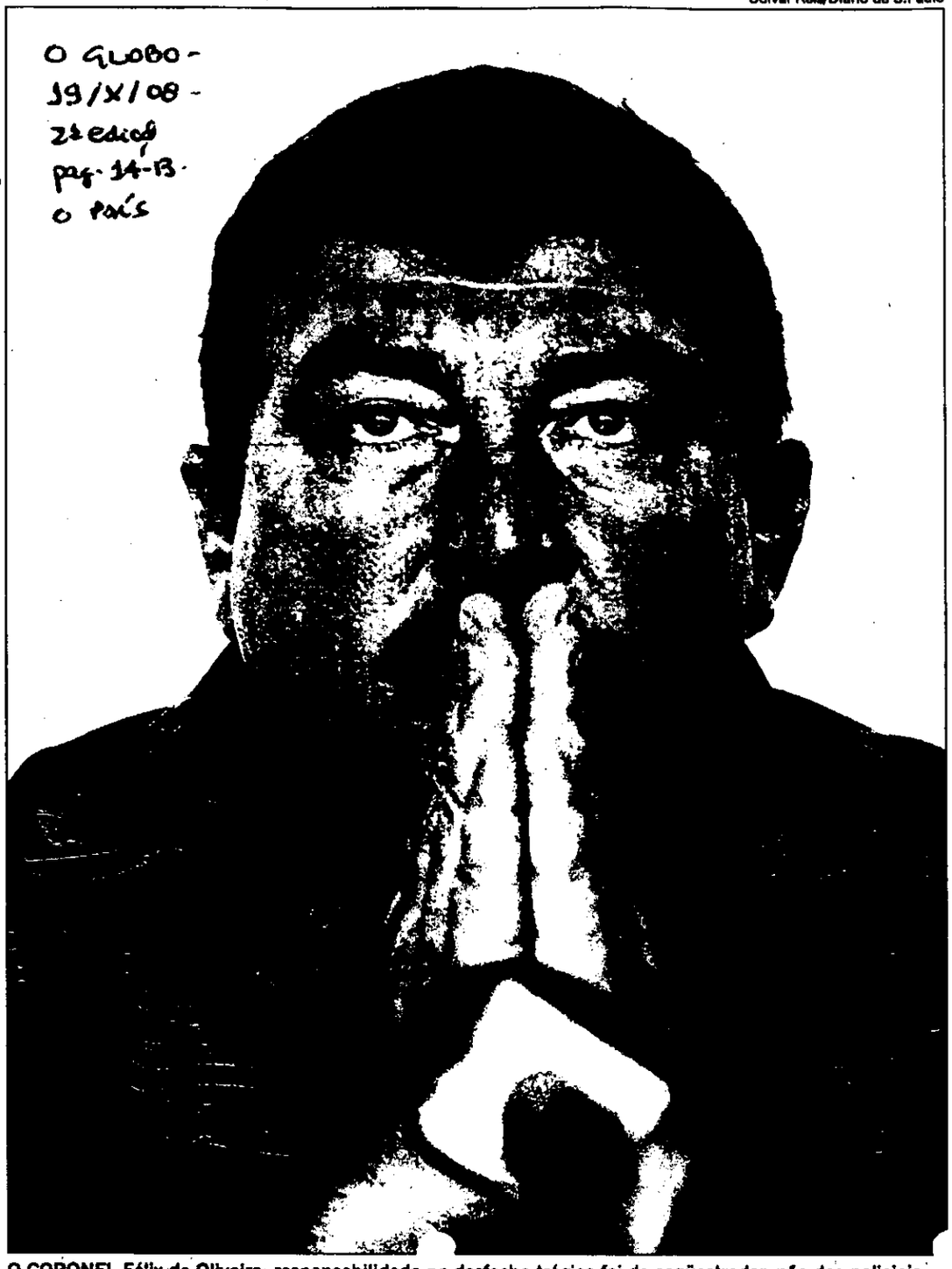


Policiais civis correm para se proteger das bombas de gás

0088

O GLOBO - 19/X/08 - 2ª edição pag. 14-B. O País

Odivaldo Kelly/Diário de S.Paulo



O CORONEL Félix de Oliveira: responsabilidade ao desfecho trágico foi de seqüestrador, não dos policiais

Especialistas apontam quatro falhas graves

Exaustão de rapaz deveria ter sido aproveitada

• Especialistas em legislação, segurança e ações de resgate de reféns apontaram ao menos quatro falhas na operação do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) que resultou na prisão de Lindemberg Alves, de 22 anos, e em ferimentos nas adolescentes Eloá Cristina Pimentel, ex-namorada do rapaz preso, e Nayara Vieira, no caso de reféns mais longo da história de São Paulo. Atingida na cabeça, Eloá está internada em estado grave.

Foram quase cem horas de seqüestro em Santo André, com três pessoas trancadas num apartamento, cercado 24 horas pela polícia. Para Leonardo Pantaleão, da Comissão de Direito Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o primeiro erro grave da polícia foi permitir a volta de Nayara à condição de refém:

— Situação que não tem explicação, inusitada na História brasileira, que acaba colidindo com todas as normas vigentes. O Estatuto da Criança veda que todo adolescente seja colocado em situação de risco.

O coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), Sérgio Adorno, reconhece as dificuldades de ação da polícia num caso como esse, mas estranha que em quatro dias não se tenha usado tecnologia para aproveitar um momento de relaxamento do seqüestrador:

— Existem recursos técnicos de escuta através da parede. Eu imagino que as pessoas dormiram, tanto as meninas como o seqüestrador. Em algum momento, na exaustão, ele dormiu. Numa hora em que ele cai numa exaustão, talvez fosse o momento de intervenção.

Rodrigo Pimentel, ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro, disse que o grupo de policiais de São Paulo é o mais bem-sucedido do país em recuperação de reféns com vida, mas reconhece a gravidade desse tipo de seqüestro:

— Existe uma tendência mundial a respeito do tomador de refém passional. Ele não é economicamente motivado, é mentalmente perturbado. Ele é imprevisível. Não se espera algo razoável ou lúcido de uma pessoa que esteja sofrendo de paixão ou amor. Os Estados Unidos sinalizam essa ocorrência de refém como a mais difícil de todas.

* *Do G1*

0089

Diego Padgurschi / Folha Imagem



EM FRENTE – Policiais civis marcham em direção à sede governo

Alex Almeida / Folha Imagem



PMs reprimem os grevistas, com cassetetes e bombas de gás

Gás e balas de borracha, as causas para ferimentos

SÃO PAULO

Dos 23 feridos, dois eram funcionários do Hospital Albert Einstein. Eles haviam saído do trabalho e estavam em um ponto de ônibus próximo do local onde ocorreu o confronto entre policiais civis e militares – que lançaram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha na tentativa de conter os civis. Os funcionários do hospital foram atendidos e liberados.

Atingido por uma bala de borracha, Flavio Roderley Antonio, cinegrafista da *Rede Record*, também foi atendido no Einstein e liberado em seguida.

Segundo o hospital, foram atendidas 13 pessoas – de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, dez eram policiais civis e um era coronel da Polícia Militar. Até a conclusão desta edição, cinco já haviam sido liberadas.

Outros cinco feridos – todos policiais civis – foram encaminhados ao Hospital São Luiz, também no Morumbi. **(Folhapress)**

15 minutos

foi o tempo do confronto entre policiais civis e militares de São Paulo na tarde de ontem. Houve bombas de gás, balas de borracha e pelo menos 23 feridos

Covas e Montoro sofreram com protestos

• Em 1999 e 2000, o governador Mario Covas (PSDB) foi vítima de agressões durante manifestações de servidores em São Paulo. Em setembro de 1999, funcionários públicos protestavam em frente ao Palácio dos Bandeirantes contra um projeto de reforma previdenciária do estado. Cerca de seis mil pessoas participaram do protesto para pressionar Covas a retirar o projeto, que aumentava a contribuição previdenciária dos servidores.

Quando uma comissão de funcionários e deputados se preparava para conversar com Covas, ele saiu do palácio, passou pelo meio dos servidores, e, sob vaias e palavrões, subiu no caminhão de som dos manifestantes. Quando começou a falar, foi atingido por vários objetos e até por um ovo, no peito. Irritado, Covas interrompeu o discurso para responder aos agressores. "Ladrão é você", "Tu é macho no meio desse povo todo", bradava.

AE/01-06-2000



O GOVERNADOR Mario Covas cercado em manifestação na Praça da República

Em junho de 2000, Covas voltou a enfrentar manifestantes, chegando a ser ferido ao cruzar um acampamento de professores grevistas na Praça da República para entrar pelo portão da frente da Secretaria de Educação. Os manifestantes entraram em confronto com seguranças do governador e policiais militares, que chegaram a usar bombas de efeito moral. Covas, atingido por pedras, paus e laranjas, deixou a praça com um ferimento na testa e um corte no lábio inferior. Cinco pessoas foram presas em flagrante. Outras cinco ficaram feridas, incluindo um PM.

Outra manifestação violenta tivera a sede do governo paulista como palco, em 1983. Dias depois de uma onda de manifestações populares, depredações e saques que parou a cidade, uma passeata de desempregados iniciada no Largo 13 de Maio chegou até o Palácio dos Bandeirantes, derrubou as grades e entrou nos jardins. Os manifestantes foram contidos pela tropa de choque. O governador Franco Montoro (PMDB), que assumira 20 dias antes, recebia no palácio os colegas Leonel Brizola, do Rio, e Tancredo Neves, de Minas, para um almoço, em que formalizaram sua adesão ao movimento das Diretas. Secretário de Economia e Planejamento de Montoro, José Serra acompanhava o grupo. Mais tarde, Montoro recebeu uma comissão de manifestantes.

O Globo - 17/out/2008 - 2ª edição - pág 3

0090

O PAÍS

0091

Sexta-feira, 17 de outubro de 2008 • 2ª edição

Leandro Moraes/Folh



POLICIAIS MILITARES tentam conter policiais grevistas com bombas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta: confronto durou mais de meia hora e deixou mais de 20 f

Diego Padgurschi/Folha Imagem



TROPA DE CHOQUE da PM faz cordão de isolamento para afastar os manifestantes

Nilton Fukuda/Agênci



CONFRONTO: policiais civis forçam passagem para tentar chegar à sede do go

0092

Eleições

Lula quer que Serra se desculpe sobre polícia

Tucano havia afirmado que confronto entre PM e policiais civis em São Paulo teria sido incitado por petistas

Tatiana Farah

• SÃO PAULO. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem esperar um pedido de desculpas do governador José Serra (PSDB), que creditou aos petistas a batalha campal entre as polícias civil e militar na última quinta-feira. Em discurso num comício da campanha de Marta Suplicy (PT) à prefeitura paulistana, Lula criticou ainda a repressão aos policiais civis, que estão em greve.

Os policiais faziam passeata até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, quando foram impedidos pela tropa de choque da PM. As duas polícias entraram em confronto de mais de 40 minutos, com 35 feridos. Serra responsabilizou o PT e o PDT, além das centrais sindicais, por suposta incitação à greve e ao conflito, dizendo que a manifestação teve conteúdo eleitoral.

— O governador Serra, me conhecendo do jeito que conhece, não tinha o direito de acusar o PT nesse caso da Polícia Civil. Espero que, em algum momento, ele peça desculpa — disse Lula, que emendou, lembrando o que passou na crise do mensalão: — Eu já comi o pão que o diabo amassou, em 2005, e vocês nunca me viram acusar quem quer que seja.

Lula criticou a postura de Serra em relação à greve:

— Quem não quer ser cobrado pelo povo que não seja governo — disse.

Para o presidente, manifestações, como passeatas, não deveriam ser reprimidas.

— Isso é democracia. É assim que a gente fortalece a sociedade, as entidades de classe, os movimentos sociais. Por que vou ficar nervoso quando os movimentos de moradia vão a Brasília fazer passeata? Tem que fazer passeata. É democracia.

Apesar dos comentários e da demonstração pública de insatisfação em relação às declarações do governador, Lula manteve-se distante do caso. O deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho (PDT-SP), presidente da Força Sindical e um dos apoiadores de Marta Suplicy, pretendia levar uma comissão de policiais ao encontro do presidente com uma carta de reivindicações ontem. Chegou a anunciar o encontro durante evento anteontem no Sindicato dos Investigadores de Polícia.

Uma hora antes da chegada de Lula ao comício de Marta, na Casa de Portugal, em São Paulo, O GLOBO foi informado da mudança de planos: os policiais decidiram "despolitizar" a greve. Em vez de conversar com Lula, a comissão deverá encontrar-se com o ministro da Justiça, Tarso Genro, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A greve do setor está sob julgamento do STF. ■